

QƏRARI

Nº 41/1

Bakı şəhəri

28 avqust 2023-cü il

"Banklarda korporativ idarəetmə Standartları"nın təsdiq edilməsi barədə

"Banklar haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 34.4-cü maddəsinə və "Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 22.0.17-ci maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti

QƏRARA ALIR:

1. "Banklarda korporativ idarəetmə Standartları" təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Bu Qərarın 1-ci hissəsi ilə təsdiq edilmiş "Banklarda korporativ idarəetmə Standartları"nın 6.3-cü bəndinin, 7.6.2-ci və 7.6.5-ci yarımbəndlərinin tələbləri, habelə 7.2-ci bəndində nəzərdə tutulan bankda Korporativ İdarəetmə Komitəsinin yaradılması tələbi bu Qərarın qüvvəyə mindiyi tarixdən 12 (on iki) ay sonra tətbiq edilsin.
3. Ləğv edilmiş Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının "Banklarda risklərin idarə olunması haqqında Qaydalar"ın təsdiq edilməsi haqqında" 2019-cu il 30 yanvar tarixli 1951100003 nömrəli və "Banklarda korporativ idarəetmə Standartları"nın təsdiq edilməsi haqqında" 2019-cu il 27 iyun tarixli 1951100027 nömrəli qərarları ləğv edilsin.
4. Hüquq departamentinə tapşırılsın ki, bu Qərarın 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə təqdim olunmasını təmin etsin.

Mərkəzi Bankın sədri

Taleh Kazımov

"Təsdiq edilmişdir"
Azərbaycan Respublikasının
Mərkəzi Bankı
Qərar № 41/1

Banklarda korporativ idarəetmə Standartları

1. Ümumi müddəalar

1.1. Bu Standartlar "Banklar haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun (bundan sonra – Qanun) 34.4-cü maddəsinə müvafiq olaraq, habelə Bank nəzarəti üzrə Bazel Komitəsinin "Banklarda korporativ idarəetmə prinsipləri", "Korporativ idarəetmənin təkmilləşdirilməsi üzrə prinsiplər"i və beynəlxalq korporativ idarəetmə təcrübəsi nəzərə alınmaqla hazırlanmışdır və banklarda korporativ idarəetmə standartlarını müəyyən edir.^[1]

1.2. Bu Standartların müəyyən edilməsində məqsəd korporativ idarəetməyə dair qanunla müəyyən olunmuş tələbləri əsas tutaraq banklarda etibarlı, şəffaf idarəetmə və hesabatlıq sisteminin təşkili, daxili nəzarətin və risklərin idarə olunmasının effektivliyinin təmin edilməsidir.

1.3. Bu Standartların 3.9-cu bəndi, 18-ci və 19-cu hissələri xarici bankların yerli filiallarına da şamil edilir.

2. Anlayışlar

2.1. Bu Standartlarda istifadə olunan anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir:

2.1.1. korporativ idarəetmə – bankın strateji baxışı əsasında onun strateji vəzifə və hədəflərinin müəyyən edilməsini, onlara nail olması üçün alət və proseslərin mövcudluğunu, bütün idarəetmə səviyyələrində dəqiq səlahiyyət bölgüsünü, habelə risklərin

səmərəli idarə edilməsinə və fəaliyyətinin şəffaflığına nail olunması məqsədi ilə effektiv daxili nəzarət sisteminin tətbiqini təmin edən idarəetmə üsulu;

2.1.2. daxili nəzarət sistemi – risklərin idarəedilməsi, kompayens və daxili audit funksiyaları daxil olmaqla bankın fəaliyyəti üzərində monitorinqi təmin edən idarəetmə və təşkilati strukturu əhatə edən sistem;

2.1.3. strateji baxış – bankın bazar mövqeyinin möhkəmləndirilməsinə və dəyərinin artırılmasına hədəflənən uzunmüddətli fəaliyyət hədəfi;

2.1.4. missiya bəyanatı – strateji baxışın əsas prinsiplərinin qısa icmalı;

2.1.5. strateji plan – bankın strateji baxışını aydın müəyyən edilmiş, ölçülə bilən məqsədlərə çevirən, razılaşdırılmış tədbirlərlə əlaqələndirən dövrü plan;

2.1.6. fidusiar vəzifələr – bankın cari və gələcək maraqlarının qorunmasına yönəldilmiş vəzifələr;

2.1.7. risklərin idarə edilməsi – bankın fəaliyyətinə xas olan risklərin müəyyənləşdirilməsi, qiymətləndirilməsi, idarə olunması, monitorinqi və onlar üzrə hesabatlılığı əks etdirən proses;

2.1.8. strateji planlaşdırma prosesi – bankın uzunmüddətli fəaliyyət hədəflərinin müəyyənləşdirilməsi, bu hədəflərə nail olunması məqsədi ilə strateji planın tərtib edilməsi prosesi;

2.1.9. müstəqillik – bankın və (və ya) digər kənar şəxslərin birbaşa və (və ya) dolayı təsiri altında qalmadan obyektiv və müstəqil qərar qəbul etmə bacarığı;

2.1.10. maliyyə göstəriciləri – bankın fəaliyyət nəticələrinin qiymətləndirilməsi üçün istifadə edilən və maliyyə hesabatları əsasında hesablanan nisbi kəmiyyət göstəriciləri;

2.1.11. baş maliyyə inzibatçısı – bankın maliyyə idarəetməsi bölmələrinin fəaliyyətinə nəzarəti (kuratorluğu) həyata keçirən İdarə Heyətinin üzvü;

2.1.12. baş risk inzibatçısı – risklərin idarə edilməsi funksiyası ilə əlaqədar bankın struktur bölmələrinin fəaliyyətinə nəzarəti (kuratorluğu) həyata keçirən İdarə Heyətinin üzvü;

2.1.13. baş kompayens inzibatçısı – kompayens funksiyası ilə əlaqədar bankın struktur bölmələrinin fəaliyyətinə nəzarəti (kuratorluğu) həyata keçirən İdarə Heyətinin üzvü;

2.1.14. korporativ katib – Müşahidə Şurasının, Müşahidə Şurasının sədrinin və Müşahidə Şurasının komitələrinin səmərəli fəaliyyətinə dəstək olan və bu Standartların 11.6-cı bəndində müəyyən edilmiş tələblərə cavab verən bankın işçisi;

2.1.15. xüsusi kateqoriyaya aid olan işçilər – bankın risk profilinə əhəmiyyətli təsiri olan funksiyaları icra edən aşağıdakı işçilər:

2.1.15.1. bankın İdarə Heyətinin üzvləri;

2.1.15.2. bankın nəzarət funksiyasının (risklərin idarə edilməsi, kompayens və daxili audit funksiyalarını həyata keçirən struktur bölmələr) rəhbərləri;

2.1.15.3. ötən il ərzində bankdan əldə etdiyi ümumi gəliri (əmək haqqı və mükafatlar) bankın İdarə Heyətinin üzvlərinə *təqvim ili ərzində verilən vəzifə maaşı və ona əlavələrin illik orta məbləğindən aşağı* olmayan və bankın mükafatlandırma siyasətində müəyyən edilmiş bankın risk profilinə əhəmiyyətli təsiri olan struktur bölməsində (məsələn, kreditlərin verilməsi, xəzinədarlıq, layihə maliyyələşdirilməsi və s.) fəaliyyət göstərən və fəaliyyəti bankın risk profilinə təsiri olan bank işçisi;^[2]

2.1.16. məlumat istifadəçiləri – mövcud və potensial səhmdarlar, bazar iştirakçıları və bankın fəaliyyəti ilə bağlı məlumatın əldə edilməsində maraqlı olan digər şəxslər;

2.1.17. mükafat – işçilərin peşəkar fəaliyyəti qarşılığında bank tərəfindən pul, səhm və digər maliyyə alətləri formasında edilən ödənişlər. Mükafatlar sabit və ya dəyişən mükafat olaraq iki formada müəyyən edilir. Əmək haqqı sistemi ilə nəzərdə tutulmayan və bank rəhbərliyinin qərarı əsasında bankın işçilərinə ödənilən birdəfəlik mükafatlar-hədiyyələr (bayramlar, əlamətdar günlər ilə əlaqədar ödənilən və digər sosial xarakter daşıyan ödənişlər) bu anlayışa aid edilmir;

2.1.18. sabit mükafat – bankın fəaliyyət nəticələri ilə bağlı hər hansı bir meyar nəzərə alınmadan şərtləri və həcmi əvvəlcədən müəyyən edilən mükafat növü;

2.1.19. dəyişən mükafat – bankın fəaliyyət nəticələrinə əsaslanan və bank əməkdaşlarının əsas fəaliyyət indikatorları (KPI) və ya bank rəhbərliyi tərəfindən müəyyən edilmiş digər göstəricilərə uyğun olaraq müəyyən edilən mükafat növü;

2.1.20. risk – ehtimal olunan və ya gözlənilməz hadisələrin baş verməsi nəticəsində yaranan xərclərin (zərərin) bankın kapitalına və likvidlik mövqeyinə mənfi təsir göstərməsi ehtimalı;

2.1.21. risklərin idarə edilməsi sistemi – risklərin idarə edilməsi üzrə bu Standartlarla müəyyən edilmiş elementlərdən ibarət sistem;

2.1.22. risk limiti – bankın hər bir fəaliyyət növü üzrə qəbul edilən riskin maksimal həddi;

2.1.23. stress-test – bir və ya bir neçə şokun bankın maliyyə vəziyyətinə potensial təsirinin qiymətləndirilməsi aləti;

2.1.24. şok – bankın fəaliyyətinə potensial təsir edə biləcək, ehtimal olunan və ölçülə bilən hadisə;

2.1.25. risk profili – bankın məruz qaldığı risklərin ümumiləşdirilmiş səviyyəsi;

2.1.26. risk iştahası – bankın strateji hədəflərinə çatması üçün riskgötürmə qabiliyyəti çərçivəsində qəbul etmək istədiyi riskin həcmi;

2.1.27. riskgötürmə qabiliyyəti – kapital, likvidlik və digər prudensial tələbləri pozmamalı şərti ilə bankın götürə biləcəyi riskin maksimum həcmi;

2.1.28. risk iştahası bəyannaməsi – bankın biznes məqsədlərinə çatması üçün qəbul edəcəyi məcmu risk limitlərinin əks olunduğu sənəd;

2.1.29. risk mədəniyyəti – bankın riskin müəyyən edilməsi, riskin qəbulu və idarəedilməsi, habelə risk üzrə qərarların qəbul edilməsi üzrə norma, yanaşma və davranışların məcmusu;

2.1.30. bank məhsulu – bank tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyət növlərinin təqdimetmə üsulu;

2.1.31. komplayens riski – bankın qanunvericiliyə və maliyyə bazarlarını tənzimləyən hüquqi aktların tələblərinə riayət etməməsi nəticəsində üzləşə biləcəyi təsir tədbirləri və sanksiyalar, maliyyə itkiləri və ya nüfuzunun itirilməsi riski.

2.2. Bu Standartların məqsədləri üçün “banka aidiyyəti olan şəxs”, “sistem əhəmiyyətli bank” və “məqbul və lazımi keyfiyyətlərə malik şəxs” anlayışları Qanunda verilən mənalara ifadə edir.

3. Korporativ idarəetmənin əsas prinsipləri

3.1. Bankda korporativ idarəetmənin tətbiqi Müşahidə Şurası tərəfindən təmin olunur. İdarə Heyəti Müşahidə Şurası tərəfindən təsdiqlənmiş strategiya və siyasətlərin effektiv icrasını təmin etməlidir.

3.2. Bank əsas fəaliyyət istiqamətlərini, səlahiyyət bölgüsünü, risklərin effektiv idarə edilməsini, adekvat daxili nəzarət sistemini, o cümlədən uçot prosedurlarını, effektiv informasiya sistemlərini ehtiva edən və effektiv mükafatlandırma siyasətinə əsaslanan idarəetmə və təşkilati struktura malik olmalıdır. Bankın təşkilati strukturu səhmdarların ümumi yığıncağı və ya səlahiyyət verildiyi halda Müşahidə Şurası tərəfindən təsdiq edilir. Təşkilati struktur bank tərəfindən mütəmadi olaraq nəzərdən keçirilməli və zərurət olduqda yenilənməlidir.

3.3. İdarəetmə və təşkilati struktur, habelə səlahiyyətlər bölgüsü bankın əməliyyatlarının xüsusiyyətinə, həcminə və mürəkkəbliyinə uyğun olmalı, maraqlar münaqişəsinə yol verməməli və bankın bütün əməkdaşları ilə kommunikasiya edilməlidir.

3.4. Hər bir bank öz strateji baxışını müəyyən edir və onun əsasında strateji planlaşdırma dövrü üçün missiya bəyanatını hazırlayır. Strateji baxış və missiya bəyanatı Müşahidə Şurası tərəfindən təsdiq edilir və məlumat üçün *bankın səhmdarlarına* təqdim edilir.

3.5. Bankın strateji baxış və missiya bəyanatı əsasında strateji plan hazırlanmalıdır. Strateji plan Müşahidə Şurası tərəfindən təsdiq olunur. Strateji plan azı üç illik dövrü əhatə edir, hər il başa çatdıqdan sonra ötən ilin nəticələri əsasında strateji plana yenidən baxılır və bankın biznes profilində dəyişiklik baş verdikdə, habelə bankın fəaliyyətinə təsir edən kənar mühitdə baş verən hadisələr və təhdidlər olduqda strateji planda müvafiq dəyişikliklər edilir. Strateji plan və onda edilmiş dəyişikliklər təsdiq edildiyi tarixdən 30 (otuz) gün ərzində məlumat üçün *bankın səhmdarlarına* və Mərkəzi Banka təqdim edilir. Strateji planda bankın strateji baxışı, missiya bəyanatı, risklərin təhlili, inkişaf prioritetləri və həyata keçiriləcək fəaliyyət növləri, onlar üzrə strateji hədəflər və tədbirlər planı, strateji planın həyata keçirilməsi üçün tələb olunan təşkilati struktur və maliyyə proqnozları əks etdirilir.^[3]

3.6. Bank uzunmüddətli dövr üzrə dayanıqlığını təmin etmək məqsədilə strategiyasında fəaliyyətinə əhəmiyyətli təsiri olan və ya ola biləcək ekoloji (iqlim dəyişmələri, ətraf mühitin degradasiyası, ekosistemdə pozuntular və s.), sosial (gender məsələləri, inklüzivlik, əmək münasibətləri, insan resurslarına investisiya və s.) və idarəetmə (təşkilati struktur, mükafatlandırma, işçi münasibətləri, müxtəliflik və bərabərlik və s.) amillərini (bundan sonra - ESİ amilləri) nəzərə almalıdır.

3.7. Bankın Müşahidə Şurası və İdarə Heyəti bankın məqsədi, fəaliyyət hədəfləri, daxili riskləri, habelə bank fəaliyyətinə təsir edən kənar mühitdə baş verən hadisələr və təhdidlər barədə məlumatlı olmalıdır. Bank holding şirkətinin Müşahidə Şurası bank holding şirkətinin və onun törəməsi olan bankın üzləşəcəyi və fəaliyyətinə təsir edəcək bütün risklər ilə bağlı məlumatlı olmalıdır. Bu zaman bank holding şirkətinin Müşahidə Şurasının fəaliyyəti törəmə bankın Müşahidə Şurasının fəaliyyət müstəqilliyinə xələl gətirməməlidir. Bankın xarici ölkədə yerləşən törəmə bankında bu Standartların tələbləri yerləşdiyi ölkədə müəyyən edilən korporativ idarəetmə standartlarına zidd olmayan hissədə tətbiq edilir.

3.7-1. Bank müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərən şirkətlər qrupuna (holdingə) daxildirsə, bankın Müşahidə Şurası şirkətlər qrupunun (holdingin) strukturu, şirkətlərinin fəaliyyəti və bu fəaliyyət nəticəsində bankın üzləşə biləcəyi risklərlə bağlı məlumatlı olmalıdır.^[4]

3.8. Bank öz əməliyyatları, maliyyə vəziyyəti, qarşılaşdığı risklər və bankın biznes proseslərinə təsir edən qərarları barədə Müşahidə Şurasına və İdarə Heyətinə məlumatlandırmanı effektiv şəkildə təmin edən hesabatlılıq sistemində malik olmalıdır. Bankda bütün əməliyyatlar baş avtomatlaşdırılmış əməliyyat sistemində əks olunur və bankın əməkdaşları səlahiyyəti daxilində bu sistemə daxil olmaq imkanına malik olmalıdırlar. Filial və şöbələrin əməliyyatları bankın baş avtomatlaşdırılmış əməliyyat sistemində real vaxt rejimində əks etdirilməlidir.

3.9. Hər bir bank öz işçilərinə, habelə idarəetmə orqanları və daxili komitələrinə münasibətdə etik davranış qaydalarını müəyyən edir. Bu sənəddə Müşahidə Şurasının üzvlərinin, o cümlədən, Müşahidə Şurasının müstəqil üzvlərinin, Müşahidə Şurasının komitələrinin müstəqil kənar üzvlərinin, İdarə Heyətinin üzvlərinin və digər bank işçilərinin azı işdə və bankın adından işdən kənar davranışı, korrupsiya hallarına yol verilməməsi, cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması, başqa təşkilatlarda işləməsi və rəhbər vəzifələr tutması, bankın əmlakına münasibət, bank rəhbərliyinə qanunvericiliyin və bankın daxili qaydalarının pozulması barədə məlumatların verilməsinə görə məlumat verən şəxsin təzyiqlərdən, o cümlədən maddi və ya mənəvi ziyandan, təhqir və təhdidlərdən qorunması, habelə bankda konfidensiallıq rejiminin və qanunçuluğun qorunması məsələləri əks olunmalıdır.^[5]

4. Müşahidə Şurası

- 4.1. Müşahidə Şurası bankın və onun törəmə təsərrüfat cəmiyyətlərinin qanunvericiliyə müvafiq qaydada fəaliyyət göstərməsinə nəzarət edir.^[6]
- 4.2. Bankın idarə edilməsinə və fəaliyyətinə nəzarəti daha da səmərəli həyata keçirmək üçün Müşahidə Şurası bankın fəaliyyəti haqqında istənilən hesabatı və məlumatı nəzarət etdiyi idarəetmə orqanları və bankın daxili komitələrindən, habelə struktur bölmələrindən almaq hüququna malikdir.
- 4.3. Müşahidə Şurası Qanuna müvafiq olaraq yaradılmış bankın törəmə təsərrüfat cəmiyyətində (bundan sonra - "törəmə təsərrüfat cəmiyyəti") korporativ idarəetmə sisteminin, rəqlamentin və daxili idarəetmə mexanizmlərinin cəmiyyətin fəaliyyətinə xas olan risklərə uyğun olmasını təmin edir, onlara qarşı adekvat nəzarət tətbiq edir, həmçinin törəmə təsərrüfat cəmiyyətlərinin bir-biri ilə və bankla münasibətlərini vaxtaşırı qiymətləndirir.
- 4.4. Müşahidə Şurası uçot siyasətində müəyyən edilmiş metod və daxili prosedurların lazımi qaydada və vaxtında yerinə yetirilməsinə nəzarəti təmin edir.
- 4.5. Bank digər hüquqi şəxsin törəmə təsərrüfat cəmiyyəti olduqda Müşahidə Şurası əsas cəmiyyətin verdiyi göstərişləri onların bankın maliyyə vəziyyətinə mənfi təsir edib-etməməsi və qanunvericiliyə, o cümlədən prudensial qaydalara zidd olub-olmaması baxımından qiymətləndirir və qiymətləndirmənin nəticəsinə müvafiq olaraq zəruri tədbirlər görür.
- 4.6. Müşahidə Şurasının iclaslarının keçirilmə qaydası müəyyənləşdirilərkən aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır:
- 4.6.1. Müşahidə Şurasının növbəti və növbədənkenar iclasları keçirilə bilər. Növbəti iclasın ehtimal olunan yeri və vaxtı ən gec Müşahidə Şurasının cari iclasında müəyyən edilir. İclasın keçirilmə yeri və vaxtı, həmçinin iclasın keçirilməsi ilə bağlı hər hansı dəyişikliklər olduqda bu barədə bankın Müşahidə Şurasının üzvləri, habelə aidiyyəti struktur bölmələri əvvəlcədən məlumatlandırılmalıdır;
- 4.6.2. Müşahidə Şurasının hər bir üzvünə iclasın gündəliyi barədə yazılı (elektron və ya kağız daşıyıcıda) bildirişin verilməsi qaydası və müddəti müəyyən edilməlidir;
- 4.6.3. gündəliyə iclasda müzakirə olunacaq məsələləri əks etdirən dolğun və tam açıqlanmış yazılı materiallar əlavə edilməlidir. Müşahidə Şurasının hər bir üzvünə növbəti iclasın gündəliyi ilə birlikdə bankın daxili qaydaları ilə müəyyən edilmiş dövrilik üzrə təqdim edilməsi nəzərdə tutulan məlumat və hesabatlar da təqdim edilməlidir. Məlumat və hesabatlarda ən azı bankın maliyyə vəziyyəti və dayanıqlılıq göstəriciləri, illik büdcənin təhlili, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı (bundan sonra – Mərkəzi Bank), vergi, icra və digər dövlət orqanları (qurumları) ilə bütün əhəmiyyətli yazışmalar (bankın fəaliyyətində aşkar olunmuş nöqsanlar, məcburi göstərişlər, sərəncamlar və s.) və nəzərdə tutulan tədbirlər planı, bank fəaliyyətini tənzimləyən hüquqi çərçivədə yeniliklər, daxili və kənar auditin təklifləri, tövsiyələri və onların icra vəziyyəti, bankın məruz qaldığı risklərin təhlili əhatə olunmalıdır;
- 4.6.4. gündəlik Müşahidə Şurası, Audit Komitəsi və İdarə Heyətinin üzvləri, habelə mühüm iştirak payına malik olan səhmdarlar və ya səsvermə hüququ olan səhmlərin azı 5 (beş) faizinin mülkiyyətçiləri olan səhmdarlar tərəfindən verilən təkliflər nəzərə alınmaqla tərtib olunur. İclasda gündəliyə daxil edilən məsələlər müzakirə edilir. Gündəlikdə nəzərdə tutulmayan təxirəsalınmaz və gözlənilməz məsələlərin müzakirəsinə və müvafiq qərarların qəbul edilməsinə həmin iclasda Müşahidə Şurasının bütün üzvləri iştirak etdikdə və sadə səs çoxluğu ilə razılıq olduqda yol verilir;
- 4.6.5. iclasda müzakirə edilən məsələ ilə bağlı Qanunun 28-ci maddəsinə müvafiq olaraq Müşahidə Şurasının üzvünün açıqladığı marağı barədə məlumat iclas protokoluna daxil edilir.
- 4.7. Müşahidə Şurasının üzvləri icaslarda şəxsən və ya telekommunikasiya vasitələri (video görüntü, telefon bağlantısı və ya xüsusi kommunikasiya proqramı (tətbiqi) ilə, habelə elektron poçt vasitəsilə iştirak edə bilərlər. İclas protokolunda üzvün telekommunikasiya və ya elektron poçt vasitəsilə iştirak etməsi barədə qeyd olmalı, həmin iclasın video və ya audio yazılışı, yaxud iştiraka dair digər təsdiqedic sənədlər davamlı daşıyıcılarda azı üç il müddətində bankda saxlanılmalıdır. Müşahidə Şurasının hər bir üzvü səsvermədə iclasın gündəliyində olan məsələyə münasibətini dəqiq və şərtsiz (lehinə və ya əleyhinə) bildirməklə, protokolu şəxsən imzalamalı və ya imzası qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada təsdiq edilməklə məsələyə münasibəti barədə yazılı sənəd təqdim etməlidir. Müşahidə Şurasının sədri iclasda iştirak edə bilmədikdə onu Müşahidə Şurasının sədrinin müavini, müavin olmadıqda isə Müşahidə Şurasının iclasında səsvermə əsasında təyin edilmiş Müşahidə Şurasının digər üzvü əvəz edə bilər. Müşahidə Şurasının hər hansı bir üzvü ardıcıl olaraq üç iclasda şəxsən iştirak etmədikdə Müşahidə Şurasının sədri, yaxud onu əvəz edən şəxs sonuncu iclas tarixindən 5 (beş) iş günündən gec olmayaraq bu barədə Mərkəzi Banka yazılı məlumat təqdim etməlidir.
- 4.8. Müşahidə Şurasının iclaslarının nəticələrinə dair protokollar rüblük əsasda, növbəti ayın sonundan gec olmayaraq Mərkəzi Banka təqdim edilir.

5. Müşahidə Şurasının fidusiar vəzifələri

- 5.1. Müşahidə Şurasının hər bir üzvü aşağıdakı fidusiar vəzifələri daşıyır:
- 5.1.1. bankın maliyyə vəziyyətindən, habelə onun bütün mühüm əməliyyatlarından xəbərdar olmalı və daxili komitələr tərəfindən təqdim olunmuş hesabatları mütəmadi olaraq təhlil etməlidir;

5.1.2. bank və digər maliyyə sektorlarında baş verən mühüm hadisələr və mövcud olan meyillər haqqında məlumatlı olmalıdır;

5.1.3. bankın mənafeələrini qorumaq məqsədi ilə yalnız öz şəxsi mühakiməsinə və daxili inamına əsaslanaraq qərar qəbul etməli və səs verməlidir;

5.1.4. səsvermə və ya qərar qəbul etmə zamanı hər hansı bir səhmdarın və ya səhmdarlar qrupunun maraqlarına üstünlük verməməli və ya onların göstərişləri ilə hərəkət etməməlidir, bankın mənafeyinə uyğun olmayan və ya uzunmüddətli risklər hesabına qısamüddətli gəlirin əldə edilməsinə yönəlmiş qərarların qəbul edilməsinə yol verməməlidir;

5.1.5. bankın qanuni maraqlarını qorumalı, bankı, Müşahidə Şurasının digər üzvlərini və bank inzibatçılarını ictimaiyyət qarşısında tənqid etməməlidir;

5.1.6. öz biznes fəaliyyətinin banka mənfi təsir etməsinə yol verməməlidir;

5.1.7. vəzifə borcunun yerinə yetirilməsi ilə bağlı bank, onunla banka aidiyyəti olan şəxslər, müştərilər və bankla biznes əlaqəsi olan başqa şəxslər haqqında ona məlum olan hər hansı bir konfidensial məlumatı, qanunda nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, heç bir şəxsə açıqlamamalıdır;

5.1.8. bankda daxili nəzarət, maliyyə fəaliyyətinin nəticələri və strateji planın icrası ilə bağlı problemləri bankın aidiyyəti vəzifəli şəxsləri ilə müzakirə etməlidir;

5.1.9. Audit Komitəsinin müstəqil olmasını təmin etməlidir;

5.1.10. daxili auditorların fəaliyyətinin müstəqilliyini təmin etməli, yalnız Audit Komitəsinə daxili audit planının əsas istiqamətlərini müəyyən edən tövsiyələr verməli və daxili audit bölməsinin Audit Komitəsinə təbə olmasını təmin etməlidir;

5.1.11. daxili auditorlara bankın əməkdaşları tərəfindən bank və banka aidiyyəti olan şəxslər haqqında bütün lazımi məlumatların və sənədlərin verilməsini təmin etməlidir;

5.1.12. ildə ən azı bir dəfə İdarə Heyəti üzvlərinin peşəkarlığını, bankın mənfəətlə işləməsində, maliyyə vəziyyətinin sabit olmasında və strateji məqsədlərə vaxtında nail olunmasında onların xidmətlərini, habelə tutduqları vəzifəyə uyğunluğunu qiymətləndirməlidir.

6. Müşahidə Şurasının tərkibi

6.1. Müşahidə Şurasının say tərkibi Qanunun 25.2-ci bəndinin tələbi nəzərə alınmaqla bankın ölçüsünə və fəaliyyətinin mürəkkəbliyinə uyğun olaraq müəyyən edilir.

6.2. Müşahidə Şurası *bankın fəaliyyəti sahəsində* müxtəlif bacarıq, ixtisas və təcrübəyə malik üzvlərdən təşkil olunmalı, habelə Şuranın tərkibində gender müxtəlifliyi prinsipi də nəzərdən keçirilməlidir.^[7]

6.3. **Nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan banklar istisna olmaqla, digər banklarda** Müşahidə Şurasının üzvlərinin azı üçdə biri müstəqil üzv olmalıdır (hesablamada nəticə bir yuxarı tam rəqəmə qədər yuvarlaqlaşdırılır (məsələn, Müşahidə Şuranın üzvlərinin sayı 5 (beş) olduqda müstəqil üzv sayına tələb 2 (iki), Müşahidə Şuranın üzvlərinin sayı 7 (yeddi) olduqda isə müstəqil üzv sayına tələb 3 (üç) kimi müəyyən edilir). Müşahidə Şurasının müstəqil üzvü aşağıdakı meyarların hamısına cavab verməlidir:*

6.3.1. *bu Standartların 6.3-1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, müstəqil üzv vəzifəsinə irəli sürüldüyü tarixdə həmin şəxs bankın işçisi olmamalıdır. Əvvəllər bankda işləmiş şəxslər yalnız müəyyən fasilədən ("cooling off") sonra müstəqil üzv təyin oluna bilərlər. Fasilə müddəti şəxsin bankda işlədiyi müddətin azı üçdə ikisini (azı üç il) təşkil etməlidir;*^[8]

6.3.2. *aşağıdakı hallar istisna olmaqla, son 3 (üç) ildə banka aidiyyəti olan şəxsin əməkdaşı olmamalıdır;*^[9]

6.3.2.1. *həmin şəxs yerli bankın xarici törəmə bankının, yerli törəmə bankın əsas cəmiyyəti olan xarici bank və ya xarici bank holding şirkətinin, habelə həmin əsas cəmiyyətin digər ölkələrdə törəmə bankının Müşahidə Şurasının müstəqil üzvü olduqda, bu şərtlə ki, xarici hüquqi şəxsin və ya xarici törəmə bankın yerləşdiyi ölkənin bank tənzimləməsi və nəzarəti orqanından onun müstəqil üzv olduğuna dair əldə edilmiş sənəd Mərkəzi Banka təqdim edilsin;*

6.3.2.2. *həmin şəxs bankın səhmdarı olan çoxtərəfli inkişaf bankının və beynəlxalq maliyyə təşkilatının bankın fəaliyyətinə cəlb olunmamış əməkdaşı və ya məsləhətçisi olduqda;*

6.3.3. idarəetmə orqanlarında "çarpaz təmsilçi" olmamalıdır (məsələn, bankın Müşahidə Şurasının üzvünün digər hüquqi şəxsin icra orqanının, həmin hüquqi şəxsin müşahidə şurasının üzvünün isə bankın icra orqanının üzvü olması);

6.3.4. bankın və ya banka aidiyyəti olan şəxsin 2%-dən çox imtiyazlı səhmlərinə və ya həcmindən asılı olmayaraq adi səhmlərinə malik olmamalıdır;

6.3.5. son 3 (üç) ildə bankın və ya banka aidiyyəti olan şəxsin müşahidə şurasının və icra orqanının rəhbəri və üzvləri (banka aidiyyəti olan şəxsin müşahidə şurasının müstəqil üzvü istisna olmaqla), habelə 2%-dən çox imtiyazlı səhmlərinə və ya həcmindən asılı olmadan adi səhmlərinə malik səhmdarları ilə Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 49-1.1.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş qohumluq əlaqəsi olmamalıdır;

6.3.6. son 3 (üç) ildə bankın kənar auditini aparmamalıdır;

6.3.7. son 3 (üç) ildə bankın aktivinin 0.025%-dən yuxarı həcmə malik dəyərdə müqavilə tərəfi, o cümlədən kənar xidmət təminatçısı, habelə bankın aktivinin 0.025%-dən yuxarı həcmdə aktivə və ya öhdəliyə malik bankın müştərisi olmamalıdır (bu göstərici əməliyyatların növləri üzrə ayrılıqda hesablanır (məsələn, şəxsin təyin və ya bu Standartların 6.5-ci bəndinə müvafiq qaydada dövrü qiymətləndirmə tarixinə bankın kredit tələblərinin bankın həmin tarixə aktivlərinə nisbəti və analoji olaraq depozitlərin aktivlərə nisbəti hesablanır). Eyni zamanda, bu yarımbənddə qeyd edilən meyarlara uyğun bankın hüquqi şəxs olan

müqavilə tərəfinin, o cümlədən kənar xidmət təminatçısının və müştərisinin idarəetmə orqanının rəhbəri və ya səlahiyyətli nümayəndəsi olmamalıdır;

~~6.3.8. son 3 (üç) ildə bankdan Müşahidə Şurasının üzvləri üçün müəyyən edilmiş əmək haqqı və mükafatdan, habelə dividend ödənişindən (2% dək malik olduğu imtiyazlı səhmlər üzrə) başqa gəlir əldə etməməlidir.~~**[10]**

6.3.9. yuxarıda qeyd olunanlardan əlavə, müstəqilliyinə xələl gətirəcək hər hansı digər əlaqəsi, o cümlədən işgüzar münasibəti olmamalıdır.

6.3-1. Aşağıdakı şəxslər Müşahidə Şurasının müstəqil üzvü kimi bu Standartların 6.3.1-ci yarım bəndində nəzərdə tutulmuş fasilə müddəti tətbiq olunmadan təyin edilə bilər.**[11]**

6.3-1.1. bankda Müşahidə Şurasının üzvü olan şəxs;

6.3-1.2. bankın Müşahidə Şurasının üzvü olmuş və sonradan bankda digər vəzifə tutmayan şəxs;

6.3-1.3. Müşahidə Şurasının komitələrində üzv olan (olmuş) və bankda başqa vəzifə tutmayan (tutmamış) şəxs.

6.3-2. Bu Standartların 6.3-1-ci bəndinin müddəaları bankda ümumilikdə 9 (doqquz) ildən, 08.09.2024-cü il tarixindən sonra təyin olunmuş şəxslərə münasibətdə isə 6 (altı) ildən artıq çalışmış (o cümlədən Müşahidə Şurasının müstəqil üzvü kimi çalışmış) şəxslərə şamil edilmir.

6.3-3. Şəxs Müşahidə Şurasının və ya Müşahidə Şurasının komitələrinin üzvü olduğu dövrün azı üçdə iki hissəsinə (azı 3 (üç) il) bərabər müddətdə bankda çalışmadıqda, bu Standartların 6.3-2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş müddət yenidən təyin olunma anından hesablanır.

6.4. Bu Standartların 6.3-cü və 6.3-2-ci bəndlərində nəzərdə tutulmuş müddət tələbləri bu Standartların qüvvəyə mindiyi tarixdən əvvəlki dövrü də əhatə edir.**[12]**

6.5. Müşahidə Şurasının müstəqil üzvünün bu Standartların 6.3-cü bəndinin tələblərinə uyğunluğu onun Müşahidə Şurasına müstəqil üzv kimi təyin olunması zamanı, habelə bankdakı bütün fəaliyyəti dövründə təmin olunmalıdır. Bu məqsədlə həmin üzvlərin müvafiq tələblərə uyğunluğu bankın daxili qaydaları ilə müəyyən edilmiş dövriliklə qiymətləndirilir.

6.6. Bu Standartların 6.3-2-ci və 6.3-3-cü bəndlərinin tələbləri nəzərə alınmaqla, şəxs bankda Müşahidə Şurasının müstəqil üzvü kimi təyin olunduğu tarixdən 6 (altı) ildən artıq müddətdə müstəqil üzv ola bilməz.**[13]**

7. Müşahidə Şurasının komitələri

7.1. Bankda idarəetmənin effektivliyini artırmaq və risklərə nəzarəti gücləndirmək məqsədi ilə Müşahidə Şurası tərəfindən Müşahidə Şurasının komitələri (bundan sonra – komitə) yaradılır. Komitələrin tərkibi, funksiya və səlahiyyətləri, qərarların qəbul edilməsi qaydası bu sənədin tələbləri nəzərə alınmaqla onların əsasnamələri ilə müəyyən edilir. Komitələr öz fəaliyyətində İdarə Heyətindən asılı deyil və Müşahidə Şurası qarşısında hesabat verirlər.

7.2. Hər bir bankda Audit Komitəsi, Riskləri İdarəetmə Komitəsi və Korporativ İdarəetmə Komitəsi yaradılır.

7.3. Bu Standartların 7.2-ci bəndinə əlavə olaraq bankın fəaliyyətinin səmərəliliyini artırmaq məqsədi ilə bankın sistem əhəmiyyətliyi, risk profili, habelə fəaliyyətinin mürəkkəbliyi və xüsusiyyəti nəzərə alınmaqla bankda Komplayens Komitəsi və (və ya) Müşahidə Şurasının fəaliyyətinin ayrı-ayrı istiqamətləri üzrə digər komitələr yaradıla bilər. Bankda Komplayens Komitəsi yaradılmadığı halda bankın fəaliyyətinin qanunvericiliyin, maliyyə bazarlarını tənzimləyən hüquqi aktların və bankdaxili qaydaların tələblərinə uyğunluğunun təmin edilməsi funksiyası Riskləri İdarəetmə Komitəsi tərəfindən həyata keçirilir.**[14]**

7.4. Komitələr onların iclaslarında üzvlərinin yarısından çoxu iştirak etdikdə səlahiyyətlidir. Komitələrin qərarları yığıncaqda iştirak edən üzvlərinin sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Komitələrin üzvləri səsvermə zamanı bitərəf qala bilməzlər. Səslər bərabər olduqda komitə sədrinin səsi həlledici sayılır.

7.5. Komitələrin üzvləri icaslarda şəxsən və ya telekommunikasiya vasitələri (video görüntü, telefon bağlantısı və ya xüsusi kommunikasiya proqramı (tətbiqi) ilə, habelə elektron poçt vasitəsilə ilə iştirak edə bilərlər. İclas protokolunda üzvün telekommunikasiya və ya elektron poçt vasitəsilə iştirak etməsi barədə qeyd olmalı, həmin iclasın video və ya audio yazılışı yaxud iştiraka dair digər təsdiqedicə sənədlər davamlı daşıyıcılarda azı üç il müddətində bankda saxlanılmalıdır. Komitənin hər bir üzvü səsvermədə iclasın gündəliyində olan məsələyə münasibətini dəqiq və şərtsiz (lehinə və ya əleyhinə) bildirməklə, protokolu şəxsən imzalamalı və ya imzası qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada təsdiq edilməklə məsələyə münasibəti barədə yazılı sənəd təqdim etməlidir.

7.6. *Audit Komitəsi, Riskləri İdarəetmə Komitəsi, Korporativ İdarəetmə Komitəsi və Komplayens Komitəsinin (yaradıldığı halda) tərkibi üzrə bu Standartların 8 – 10-cu hissələrində müəyyən edilmiş tələblər nəzərə alınmaqla aşağıdakılar təmin edilməlidir:***[15]**

7.6.1. komitələrin tək sayda azı üç nəfər üzvü olmalıdır;

7.6.2. *komitələr Müşahidə Şurasının üzvlərindən, Müşahidə Şurasının üzvlərinin sayı, biliyi, bacarığı və ya təcrübəsi komitənin fəaliyyətinə yetərli olmadığı hallarda isə müstəqil kənar üzvlərdən ibarət ola bilər.***[16]**

7.6.3. komitənin sədrləri və üzvləri Müşahidə Şurası tərəfindən təyin edilir;

7.6.4. komitənin sədrləri Müşahidə Şurasının üzvləri sırasından təyin edilir;

7.6.5. komitələrin ən azı 1 (bir) üzvü Müşahidə Şurasının müstəqil üzvüdür;

7.6.6. komitə üzvlərinin bilik, bacarıq və təcrübəsi komitənin fəaliyyətinə uyğun olmalıdır. Uyğunluq komitə üzvlərinin təyini zamanı Müşahidə Şurası tərəfindən nəzərə alınmalıdır;

7.6.7. *bankın səhmdarları Audit Komitəsinin, Riskləri İdarəetmə Komitəsinin, Korporativ İdarəetmə Komitəsinin və Komplayens Komitəsinin (yaradıldığı halda) üzvü ola bilməzlər.***[17]**

7.7. Komitənin müstəqil kənar üzvü aşağıdakı meyarların hamısına cavab verməlidir:

7.7.1. *təyinat tarixində* bankın Müşahidə Şurasının üzvü olmamalıdır;**[18]**

7.7.2. *aşağıdakı şəxslər istisna olmaqla təyinat tarixinədək azı son 2 (iki) ildə bankda çalışmamalıdır.***[19]**

7.7.2.1. *bankın Müşahidə Şurasının üzvü olmuş və sonradan bankda digər vəzifə tutmayan şəxs;*

7.7.2.2. *Müşahidə Şurasının komitələrində üzv olan (olmuş) və bankda başqa vəzifə tutmayan (tutmamış) şəxs.*

7.7.3. Qanunun inzibatçılara dair 10.1-ci, 10.2.1-ci, 10.2.2-ci, 10.2.3-cü, 10.2.9-cu maddələrində müəyyən edilmiş tələblərə cavab verməlidir;

7.7.4. *komitənin üzvü olduğu müddətdə yerli bankın xarici törəmə bankında, yerli törəmə bankın əsas cəmiyyəti olan holding şirkətində, xarici bank və ya xarici bank holding şirkətində, habelə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən digər bankda və xarici bankların yerli filialında vəzifə tutmamalıdır.***[20]**

7.7.5. son 2 (iki) ildə bankın idarəetmə orqanının üzvləri, habelə bankın struktur bölmə rəhbərləri ilə Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 49-1.1.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş qohumluq əlaqəsi olmamalıdır;

7.7.6. bankın 2%-dən çox imtiyazlı səhmlərinə və ya həcmindən asılı olmadan adi səhmlərinə malik olmamalıdır;

7.7.7. son 2 ildə bankın aktivinin 0.025%-dən yuxarı həcmə malik dəyerdə müqavilə tərəfi, o cümlədən kənar xidmət təminatçısı, habelə bankın aktivinin 0.025%-dən yuxarı həcmdə aktivə və ya öhdəliyə malik bankın müştərisi olmamalıdır. Eyni zamanda, bu bənddə qeyd edilən meyarlara uyğun bankın hüquqi şəxs olan müqavilə tərəfinin, o cümlədən kənar xidmət təminatçısının və müştərisinin idarəetmə orqanının rəhbəri və ya səlahiyyətli nümayəndəsi olmamalıdır;

7.7.8. yuxarıda qeyd olunanlardan əlavə, müstəqilliyinə xələl gətirəcək hər hansı digər əlaqəsi, o cümlədən işgüzar münasibəti olmamalıdır.

8. Audit Komitəsi

8.1. Audit Komitəsinin tərkibi üzrə bu Standartların 7.6-ci bəndində nəzərdə tutulmuş tələblərə əlavə olaraq aşağıdakılar da təmin edilməlidir:

8.1.1. Audit Komitəsinin azı üçdə bir hissəsi (hesablamada nəticə bir yuxarı tam rəqəmə qədər yuvarlaqlaşdırılır) Müşahidə Şurasının üzvlərindən təşkil edilir. Qalan hissə müstəqil kənar üzvlərdən formalaşdırıla bilər;

8.1.2. Audit Komitəsinin sədri Müşahidə Şurasının və (və ya) digər komitələrin sədri ola bilməz;

8.1.3. Müşahidə Şurasının sədri Audit Komitəsinin üzvü ola bilməz;

8.2. Audit Komitəsi Qanunda və “Daxili audit haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş səlahiyyətlərdən başqa aşağıdakı vəzifələri də yerinə yetirir:

8.2.1. bankın uçot siyasətinin təkmilləşdirilməsinə nəzarət edir;

8.2.2. bankın maliyyə və *prudensial* hesabatlarının şəffaflığına, tamlığına, *hesabatların informasiya təhlükəsizliyinə dair tələblərə əməl edilməklə hazırlanmasına*, bankın fəaliyyətinin qanunvericiliyə və bu Standartların tələblərinə uyğunluğunun təmin edilməsinə nəzarət edir;**[21]**

8.2.3. bankda daxili nəzarət və risklərin idarə edilməsi sistemlərinin səmərəliliyinə dair kənar auditin və digər üçüncü tərəflərin tövsiyələrini nəzərdən keçirir;

8.2.4. daxili audit planlarını təsdiq edildikdən sonra 10 (on) iş günü ərzində Mərkəzi Banka təqdim edir;

8.2.5. il ərzində bankda aparılmış daxili audit yoxlamaları barədə hesabatı hər təqvim ili başa çatdıqdan sonra növbəti rübün sonunadək Mərkəzi Banka təqdim edir, habelə Mərkəzi Bankın sorğusu ilə fərdi daxili audit yoxlaması barədə məlumatların təqdim edilməsini təmin edir;

8.2.6. daxili audit bölməsinin əsasnaməsi və onun saxlanması xərcləri haqqında Müşahidə Şurasına təklif verir;

8.2.7. daxili auditorların əmək haqqı məbləğləri, vəzifədə irəliləyişi, işdən kənarlaşdırılması və ya azad olunması, habelə mükafatlandırılması barədə bankın Müşahidə Şurasına təkliflər verir;

8.2.8. *kənar auditorla auditin başlanmasından əvvəl görüşür*, kənar auditlə əlaqədar bankın və onun törəmə təsərrüfat cəmiyyətlərinin fəaliyyətinə dair bütün əhəmiyyətli məlumatların, bank sənədlərinin kənar auditora vaxtında və tam təqdim

edilməsini təmin edir;**[22]**

8.2.9. kənar auditorlardan audit zamanı aşkar olunan mühüm faktlar və hadisələr haqqında məlumatın dərhal ona verilməsini tələb edir, *həmçinin həmin məlumatları və auditin nəticələrini kənar auditorla müzakirə edir.***[23]**

8.3. Audit Komitəsinin iclasları üç ayda bir dəfədən az olmayaraq, Müşahidə Şurasının növbəti iclasından ən azı 5 (beş) iş günü əvvəl keçirilir.

8.4. Audit Komitəsinin iclaslarına İdarə Heyətinin sədri və digər üzvləri, kənar auditor, bankın daxili audit, komplayens, risklərin idarə edilməsi, maliyyə idarəetməsi və digər funksiyaların rəhbər şəxsləri *səsvermə hüququ olmadan* dəvət edilə bilər.**[24]**

8.5. Bankın təsdiq edilmiş daxili audit planında nəzərdə tutulmamış daxili audit yoxlaması səhmdarların ümumi yığıncağının və ya Müşahidə Şurasının qərarı, habelə bankın adi səhmlərinin on faizindən artıq hissəsinə malik olan səhmdarların və ya İdarə Heyətinin tələbi əsasında həyata keçirilir. Bununla əlaqədar Audit Komitəsi zəruri tədbirlər görür.

9. Riskləri İdarəetmə Komitəsi

9.1. Riskləri İdarəetmə Komitəsinin tərkibi üzrə bu Standartların 7.6-cı bəndində nəzərdə tutulmuş tələblərə əlavə olaraq aşağıdakılar da təmin edilməlidir:

9.1.1. Riskləri İdarəetmə Komitəsinin sədri Müşahidə Şurasının və (və ya) digər komitələrin sədri ola bilməz;

9.1.2. Riskləri İdarəetmə Komitəsinin ən azı 1 (bir) üzvü risklərin idarə edilməsi üzrə, digər üzvləri isə iqtisadiyyat, maliyyə, informasiya texnologiyaları, audit, hüquq və ya bank fəaliyyəti ilə əlaqədar digər sahələr üzrə ən azı 5 (beş) illik iş təcrübəsinə malik olmalıdır.

9.2. Riskləri İdarəetmə Komitəsinin əsas vəzifələri aşağıdakılardır:

9.2.1. risk iştahası bəyannaməsinə, risklərin idarə edilməsi siyasətinə və qaydalarına, risk limitlərinə, habelə onlara dəyişikliklərə baxır və təsdiq olunmaq üçün Müşahidə Şurasına təqdim edir;

9.2.2. məcmu və ayrı-ayrı risk növləri üzrə bankın cari və gələcəkdəki risk iştahasına, *habelə risk iştahasına əməl edilməsi üzrə indikatorlara dair* Müşahidə Şurasına təkliflər verir;**[25]**

9.2.3. bankın risklərin idarə edilməsi siyasətini azı ildə bir dəfə nəzərdən keçirir;

9.2.4. bankın fəaliyyətinin risklərin idarə edilməsi siyasətinə uyğunluğunu təmin edən prosedurların mövcudluğuna, habelə İdarə Heyəti tərəfindən risk iştahası bəyannaməsinin tətbiqinə nəzarət edir;

9.2.5. bankın risk mədəniyyətinin vəziyyətinə, *habelə risklərin idarə edilməsi siyasətindən, risk limitlərindən kənarlaşmasına dair* Müşahidə Şurasına hesabat verir;**[26]**

9.2.6. baş risk inzibatçısı ilə əməkdaşlıq edir və onun fəaliyyətinə nəzarət edir;

9.2.7. kapital və likvidliyin idarəedilməsi üzrə bankın hədəflərinin, habelə banka xas bütün risklərin, o cümlədən kredit, bazar, əməliyyat, reputasiya və digər risklərin bankın risk iştahasına uyğunluğuna nəzarət edir;

9.2.8. baş risk inzibatçısından və aidiyyəti struktur bölmələrdən bankın cari risk profili, risk mədəniyyətinin cari vəziyyəti, risk iştahası və risk limitlərinin istifadəsi, risk limitlərinin pozulması halları və risklərin azaldılması tədbirlərinə dair hesabat alır.

9.3. Riskləri İdarəetmə Komitəsinin iclasları üç ayda bir dəfədən az olmayaraq keçirilir və iclasın nəticələri barədə Müşahidə Şurasına hesabat verilir. Baş risk inzibatçısı, o işdə olmadıqda risklərin idarə edilməsi bölməsinin rəhbəri Riskləri İdarəetmə Komitəsinin iclaslarında iştirak edir. Riskləri İdarəetmə Komitəsinin iclaslarına İdarə Heyətinin sədri və digər üzvləri, habelə bankın struktur bölmələrinin rəhbər şəxsləri dəvət edilə bilər.

9.4. Bankda operativ məlumat mübadiləsinin təmini və bütün risklərin səmərəli şəkildə idarə olunması məqsədilə Riskləri İdarəetmə Komitəsi ilə Audit Komitəsi arasında effektiv kommunikasiya və koordinasiya təşkil olunmalıdır.

10. Korporativ İdarəetmə Komitəsi

10.1. Korporativ İdarəetmə Komitəsi bankda korporativ idarəetmə, mükafatlandırma və təyinat üzrə funksiyaları yerinə yetirir.

10.2. Komitənin korporativ idarəetməyə dair əsas vəzifələri aşağıdakılardır:

10.2.1. bankın təşkilatı və idarəetmə strukturunun korporativ idarəetmə standartlarına uyğunluğuna nəzarət edir, aşkar olunan uyğunsuzluqlar və onların səbəbləri barədə Müşahidə Şurasını məlumatlandırır, onların aradan qaldırılması və korporativ idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı Müşahidə Şurasına təkliflər verir;

10.2.2. korporativ idarəetmə ilə bağlı qanunvericilikdə baş verən dəyişikliklərin tətbiqi barədə Müşahidə Şurasına təkliflər verir;

10.2.3. bankın korporativ idarəetməsinə dair ictimaiyyətə açıqlanacaq məlumatların vaxtında açıqlanmasını və dürüstlüyünü təmin edir.

10.3. Komitənin mükafatlandırmaya dair əsas vəzifələri aşağıdakılardır:

10.3.1. bu Standartların 18-ci hissəsində göstərilən prinsipləri rəhbər tutaraq bankın mükafatlandırma siyasətini hazırlayır və təsdiq olunmaq üçün Müşahidə Şurasına təqdim edir;

10.3.2. mükafatlandırma prosesinə nəzarəti həyata keçirir, o cümlədən azı ildə bir dəfə Riskləri İdarəetmə Komitəsi ilə birgə mükafatlandırma sisteminin səmərəliliyini qiymətləndirir;

10.3.3. mükafatlandırmanın həcmi üzrə təklifləri bu Standartların 18-ci hissəsinə uyğun olaraq bankın müvafiq idarəetmə orqanına təqdim edir;

10.3.4. xüsusi kateqoriyaya aid olan işçilər üzrə əsas fəaliyyət indikatorlarının icrasını qiymətləndirir;

10.3.5. daxili və kənar hadisələrin bankın mükafatlandırma siyasəti və prosesi üzərində təsirini nəzərdən keçirir.

10.4. Komitənin təyinatlara dair əsas vəzifələri aşağıdakılardır:

10.4.1. Müşahidə Şurası, İdarə Heyəti və Müşahidə Şurasının komitələrinin üzvlüyünə yeni və potensial namizədlərlə bağlı tövsiyə və rəy verir;

10.4.2. Müşahidə Şurası, onun Komitələri və İdarə Heyəti üçün kadr ehtiyatının formalaşdırılması prosesinə nəzarət edir;

10.4.3. Müşahidə Şurasının və Müşahidə Şurasının komitələrinin müstəqil üzvlərinin təyinatı, vəzifələri və muzzun ödənilməsinə dair meyarları müəyyənləşdirir;

10.4.4. Bu Standartların 11.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş hallarda müstəqil kənar ekspertin seçilməsi meyarlarını müəyyənləşdirir.

10.5. Korporativ İdarəetmə Komitəsi dəyişən mükafatın həcmnin və mükafatlandırma siyasətinin hazırlanması zamanı bankın nəzarət funksiyasında fəaliyyət göstərən bölmələrindən və digər komitələrdən dəstək ala bilər.

10.6. Korporativ İdarəetmə Komitəsi bankın insan resursları siyasətinin tətbiqinə nəzarətin həyata keçirilməsinə cəlb olunur.

11. Müşahidə Şurası və onun komitələrinin fəaliyyətinin dəstəklənməsi

11.1. Hər bir bankda Müşahidə Şurasının və onun komitələrinin vəzifə öhdəliklərini effektiv icra etməsi üçün xüsusi bilik və bacarıq tələb edən məsələlərdə müstəqil kənar ekspert xidmətindən istifadə imkanı yaradılır.

11.2. Müstəqil kənar ekspert xidmətindən istifadənin xərci bank tərəfindən qarşılır.

11.3. Müstəqil kənar ekspertlə bank arasında maraqlar münaqişəsinə yol verilməməlidir. Müstəqil kənar ekspert Müşahidə Şurasının və onun komitələrinin iclaslarında və qərar vermə prosesində iştirak etməməli və onun məsləhətləri obyektiv və müstəqil olmalıdır.

11.4. Hər bir bankda Müşahidə Şurasının, Müşahidə Şurasının sədrinin və Müşahidə Şurasının komitələrinin səmərəli fəaliyyətinə dəstək olmaq məqsədilə Korporativ katib funksiyası yaradılır. Şuranın bütün üzvlərinin Korporativ katibin məsləhət və xidmətlərinə çıxış imkanı olur.

11.5. Korporativ katibin vəzifəyə təyini və vəzifədən azad edilməsi Müşahidə Şurasının qərarı ilə həyata keçirilir. Banka aidiyyəti olan şəxs korporativ katib vəzifəsinə təyin edilə bilməz.

11.6. Korporativ katib azı aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:

11.6.1. maliyyə bazarları sahəsi üzrə azı 3 (üç) illik iş təcrübəsinə malik olmalıdır;

11.6.2. hüquq, iqtisadiyyat və ya idarəetmə üzrə ali təhsili olmalıdır.

11.7. Korporativ katibin səmərəli fəaliyyətini təmin etmək məqsədilə bankın Müşahidə Şurasının qərarı ilə Korporativ katibin Aparatı yaradıla bilər. Korporativ katibin Aparatı yaradıldıqda bankdaxili qaydalarda aparat işçilərinin sayı, tərkibi və vəzifələri müəyyən edilir.

11.8. Korporativ katibin mükafatlandırılması Korporativ İdarəetmə Komitəsi tərəfindən müəyyən edilir.

11.9. Korporativ katib azı aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir:

11.9.1. Müşahidə Şurasının bütün üzvləri ilə səmərəli işləmək, onlara qərəzsiz məsləhətlər vermək və bankın məqsədlərinə uyğun hərəkət edir;

11.9.2. Müşahidə Şurasının sədrinə korporativ idarəetmə ilə bağlı məsləhətlər verir, onunla birgə bankın korporativ idarəetməsinin bankın məqsədlərinə uyğunluğunu dövrü olaraq nəzərdən keçirir (məsələn, Müşahidə Şurası və onun komitələrinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi) və bankın korporativ idarəetmə strukturunun gücləndirməsi üçün zəruri tədbirlər müəyyən edir;

11.9.3. Müşahidə Şurası üzvlərinin bilik və bacarıqlarının artırılması üçün onları lazımi resurslarla təmin edir, o cümlədən təlimlər təşkil edir və peşəkar inkişafına dəstək göstərir (bu tədbirlər Müşahidə Şurası üzvlərinin fəaliyyətinin effektivliyinin artırılması məqsədini daşımalı və onların qiymətləndirmə nəticələri ilə uyğunluq təşkil etməlidir);

11.9.4. Müşahidə Şurası üzvlərinin vəzifə öhdəliklərini effektiv icra etməsi üçün müstəqil kənar ekspert xidmətinə çıxışı təmin edir;

11.9.5. səhmdarların ümumi yığıncağının, Müşahidə Şurasının və onun komitələrinin iclaslarının çağırılması və keçirilməsini təmin edir. Həmin iclasların gündəliyini tərtib edir, iclasdan əvvəl onları yenilənmiş məlumatlarla və digər zəruri resurslarla təmin edir;

11.9.6. Müşahidə Şurasının və onun komitələrinin fəaliyyətinin effektiv təmini üçün zəruri olan siyasət və prosedurların hazırlanmasına dəstək verir;

11.9.7. Müşahidə Şurası, onun komitələri, İdarə Heyəti və səhmdarlar arasında effektiv kommunikasiyanın qurulmasını təmin edir;

11.9.8. bank tərəfindən açıqlanması tələb olunan məlumatlara səhmdarların və digər investorların əlçatanlığını təmin edir.

12. İdarə Heyəti

12.1. İdarə Heyəti bankın idarə olunmasını və fəaliyyətinin həyata keçirilməsini, maliyyə nəzarəti sisteminin maliyyə idarəetməsi və hesabatlılıq tələblərinə uyğun olmasını, bankın büdcəsinin yerinə yetirilməsini, qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq dövlət orqanlarına (qurumlarına) hesabatların təqdim edilməsini və onların dürüstlüyünü təmin edir.

12.2. İdarə Heyəti aşağıdakı əsas vəzifələri icra edir:

12.2.1. bankın strateji baxışı və missiya bəyanatının layihələrini hazırlayır;

12.2.2. strateji baxış və missiya bəyanatı əsasında strateji planı hazırlayır;

12.2.3. təsdiq olunmuş strateji planın icra olunmasını təmin edir;

12.2.4. azı yarım ildə bir dəfə strateji planın icrasını təhlil edir və nəticələri barədə Müşahidə Şurasına hesabat verir;

12.2.5. strateji plana hər il başa çatdıqdan sonra ötən ilin nəticələri əsasında yenidən baxır və tələb olunduqda düzəlişlər edilməsi barədə Müşahidə Şurasına təkliflər verir;

12.2.6. illik maliyyə hesabatlarının məlumat istifadəçilərinə vaxtında açıqlanmasını təmin edir;

12.2.7. maliyyə planlaşdırılması sistemini yaradır və illik büdcənin icra vəziyyətini təhlil edir;

12.2.8. baş maliyyə inzibatçısının rəhbərliyi altında tərtib olunmuş bankın illik büdcəsinə razılıq verir və büdcə ilinin başlanmasından əvvəl səhmdarların ümumi yığıncağının və ya səlahiyyət verildiyi halda Müşahidə Şurasının təsdiqinə təqdim edir;

12.2.9. risklərin idarə edilməsi siyasətinin həyata keçirilməsini təmin edir;

12.2.10. bankın məruz qaldığı riskləri *ölçür*, təhlil edir və aşkar edilən zəifliyin aradan qaldırılması üçün zəruri tədbirlər görür;

[27]

12.2.11. yeni bank məhsulunun tətbiqi barədə qərar qəbul edir;

12.2.12. risklər və onların idarə edilməsinə dair Riskləri İdarəetmə Komitəsinə hesabatları təqdim edir;

12.2.13. risklərin idarə edilməsi bölməsinin bankın risklərinə adekvat şəkildə fəaliyyəti üçün müvafiq şərait yaradır;

12.2.14. fəvqəladə hallar planına Riskləri İdarəetmə Komitəsi ilə birgə baxır və Müşahidə Şurasına təqdim edir;

12.2.15. bankın digər struktur bölmələrinin risklərin idarə edilməsi bölməsi ilə əməkdaşlığını təmin edir, habelə onun fəaliyyətinə müdaxilələrin qarşısının alınması üçün tədbirlər görür;

12.2.16. Mərkəzi Bankın normativ xarakterli aktlarında nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla və Müşahidə Şurası tərəfindən səlahiyyət verildiyi halda bankdaxili qaydaları təsdiq edir.

12.3. İdarə Heyəti fəaliyyəti barədə Müşahidə Şurasına hesabat verir.

12.4. İdarə Heyəti daxili nəzarət və risklərin idarə edilməsi sistemində üzərinə düşən vəzifələri peşəkarcasına və vicdanla həyata keçirməlidir.

12.5. Bankın bir və ya bir neçə struktur bölməsinə (daxili audit bölməsi istisna olmaqla) birbaşa və ya dolayı nəzarət (kurasiya) yalnız İdarə Heyətinin üzvü tərəfindən həyata keçirilir.

12.6. İdarə Heyətinin üzvü olan baş maliyyə inzibatçısı aşağıdakı əsas vəzifələri icra edir:

12.6.1. maliyyə idarəetməsinin və hesabatlılığının metodlarını, daxili prosedurlarını, o cümlədən rəhbərliyə təqdim olunan hesabatları və maliyyə nəzarəti mexanizmlərini əhatə edən uçot siyasəti hazırlayır;

12.6.2. *mühasibat, hesabatlılıq və maliyyə nəzarəti, habelə İdarə Heyətinin digər üzvü tərəfindən nəzarət olunmadıqda bankın xəzinədarlıq, aktiv və passivlərin idarə edilməsi funksiyalarını yerinə yetirən struktur bölmələrin işinin lazımı qaydada təşkil olunmasını təmin edir.*[28]

13. Risklərin idarə edilməsi və daxili nəzarət sistemi

13.1. Bankda onun əməliyyatlarının növünə, həcminə, fəaliyyətinin xüsusiyyətlərinə və mühitinə, mürəkkəbliyinə və üzləşdiyi risklərə uyğun olan risklərin idarə edilməsi sistemi yaradılmalıdır. Risklərin idarə edilməsi sistemi özündə 3 (üç) müdafiə xəttini birləşdirir:

13.1.1. birinci müdafiə xətti: fəaliyyətləri banka birbaşa risklər yaradan və məhsul, xidmət, fəaliyyət, proses və sistemlər üzrə risklərin ilkin mərhələdə müəyyənləşdirilməsi, qiymətləndirilməsi, idarə edilməsi, hesabatlılığı və monitorinqinə məsul struktur bölmələr, o cümlədən bankın filial və şöbələri daxildir;

13.1.2. ikinci müdafiə xətti: bankda risklərin idarə edilməsi və komplayens funksiyalarını həyata keçirən struktur bölmələr daxildir;

13.1.3. üçüncü müdafiə xətti: birinci və ikinci müdafiə xəttini qiymətləndirmək səlahiyyəti olan bankın daxili audit funksiyasını həyata keçirən struktur bölməsi daxildir.

13.1-1. *Fərqli müdafiə xətlərinə aid olan funksiyalar eyni struktur bölmə tərəfindən icra edilməməlidir.*[29]

13.2. Bankın risk iştahası bəyannaməsi, risklərin idarə edilməsinin təşkilati strukturu, risklərin idarə edilməsi siyasəti, risk limitləri, yeni məhsul və xidmətlər üzrə risklərin idarə edilməsi, məlumatların icmallaşdırılması və risk hesabatlılığı və fəvqəladə hallar planı risklərin idarə edilməsi sisteminin əsas elementləridir.

13.3. Bankın risk iştahası bəyannaməsində maddi əhəmiyyət daşıyan risklər tam əhatə edilməli və risk iştahası bankın biznes strategiyasına uyğun olmalıdır. Bəyannamə ilə bankın məruz qaldığı riskləri əhatə edən risk iştahasının kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri üzrə dözümlülük zonaları müəyyən edilir və kənarlaşmalar baş verdikdə bankın tədbirləri müəyyən edilir.

Bəyannaməyə hər təqvim ili başa çatdıqdan sonra növbəti ilin birinci rübü ərzində ötən ilin nəticələri əsasında yenidən baxılır və tələb olunduqda müvafiq dəyişikliklər edilir. Risk iştahası bəyannaməsinin göstəricilərinin dözümlülük zonalarına uyğunluğu aylıq əsasda monitorinq olunur.

13.4. Risklərin idarə edilməsi siyasəti ən azı risklərin idarə edilməsi işinin təşkilini, o cümlədən səlahiyyətlərin bölgüsünü, bankın fəaliyyət növləri, biznes prosesləri və informasiya sistemləri üzrə risklərin idarə edilməsi prosesini, habelə yeni fəaliyyət növləri və sistemlərin tətbiq edilməsinə bankın risk yanaşmasını əhatə edir. Risklərin idarə edilməsi siyasətinə ən azı ildə bir dəfə yenidən baxılır və tələb olunduqda müvafiq dəyişikliklər edilir.

13.5. Risk iştahasına uyğun olaraq, risk limitləri bankın ölçüsünə, risk profilinə, fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq ümumi bank üzrə müəyyən edilir. Müşahidə Şurasının təsdiq etdiyi risk limitləri daxilində İdarə Heyəti tərəfindən alt limitlər təsdiq edilir. Risk limitləri daim monitorinq edilir, mövcud bazar şərtlərinə və bankın strategiyasına uyğun olaraq dəyişdirilir.

13.6. Daxili nəzarət sistemi bankın fəaliyyətinin uzunmüddətli gəlirliliyini, etibarlı və şəffaf hesabatlıq sisteminin təşkilini, bank fəaliyyətini tənzimləyən hüquqi aktların tələblərinə uyğun olmasını, fəvqəladə hallarda bankın fəaliyyətinin davamlığını təmin etməlidir.

13.7. Daxili nəzarət funksiyasına ikinci və üçüncü müdafiə xətti funksiyalarını (risklərin idarə edilməsi, komplayens, daxili audit) həyata keçirilən struktur bölmələri daxildir. Daxili nəzarət funksiyası üzrə ən azı aşağıdakılar təmin edilməlidir:

13.7.1. nəzarət funksiyasına daxil olan struktur bölmələrin səlahiyyətləri aydın göstərməli, müstəqil olmalı, yoxladığı biznes xətləri və bölmələrindən asılılığı olmamalıdır;

13.7.2. nəzarət funksiyasına daxil olan struktur bölmələrin rəhbərləri eyni vaxtda fərqli icra xarakterli vəzifə icra etməməli, nəzarət funksiyasına daxil olan struktur bölmələrin əməkdaşları isə monitorinq etdiyi sahələr üzrə icra xarakterli öhdəlik daşımamalıdır;

13.7.3. nəzarət funksiyasına daxil olan struktur bölmələrin rəhbərləri birbaşa Müşahidə Şurasına və onun komitələrinə tələb olunduğu təqdirdə hesabat verməlidir;

13.7.4. nəzarət funksiyasına daxil olan struktur bölmələrin rəhbərləri Müşahidə Şurasının qərarı ilə vəzifəyə təyin edilir və vəzifədən azad edilir. Vəzifədən azad edilmə barədə məlumat (işdən azad edilmənin səbəbləri və rəhbər vəzifəsinin yeni icraçısı barədə məlumatlarla birlikdə) qərarın qəbul edildiyi gündən sonra 5 (beş) iş günü ərzində Mərkəzi Banka bildirilməlidir;

13.7.5. nəzarət funksiyasına daxil olan struktur bölmələr vəzifələrini effektiv və obyektiv qaydada icra etmək üçün adekvat səviyyədə resursa (məsələn, peşəkar işçi heyəti, IT sistemləri, zəruri informasiya mənbələrinə çıxış və s.) və səlahiyyətə malik olmalıdır.

13.8. Bankın daxili nəzarət sisteminin davamlı əsasda monitorinqi aparılmalıdır. Bankın daxili nəzarət funksiyasına daxil edilən struktur bölmələr aşkar edilmiş və bankın dayanıqlılıq göstəricilərinə neqativ təsir edəcək çatışmazlıqları bankın Müşahidə Şurasına, onun komitələrinə və İdarə Heyətinə dərhal, digər çatışmazlıqları isə bankdaxili qaydalarla müəyyən edilmiş dövrilikdə bildirməlidir.

14. Risklərin idarə edilməsi funksiyası

14.1. Banklarda risklərin idarə edilməsinin təşkilati strukturu risklərin idarə edilməsi üzrə dəqiq müəyyənləşdirilmiş səlahiyyət və məsuliyyətləri, təşkilati strukturun bütün səviyyələri arasında əlaqə və məlumat axını, struktur bölmələr və səlahiyyətli şəxslər arasında maraqlar münasibətinin yaranmasına qarşı tədbirləri, müstəqil və şəffaf qərar qəbulətmə prosesini və səmərəli hesabatlıq sistemini təmin edir.

14.2. Risklərin idarə edilməsi sisteminin yaradılmasının təmini, risklərin idarə edilməsi üzrə siyasətin, daxili qaydaların və təşkilati strukturun, habelə risk iştahası bəyannaməsinin, risk limitlərinin və fəvqəladə hallar planının təsdiqi, risklərin idarə edilməsi ilə bağlı İdarə Heyətinin işinə nəzarət, risklərin idarə edilməsi sisteminin effektivliyinin ən azı ildə bir dəfə qiymətləndirilməsi Müşahidə Şurası tərəfindən həyata keçirilir.

14.3. Risklərin idarə edilməsi sisteminin elementləri üzrə əsas icraçı bankın risklərin idarə edilməsini həyata keçirən mərkəzləşdirilmiş və ya bankın fəaliyyətinin həcminə və mürəkkəbliyinə uyğun olaraq, bir neçə struktur bölməsidir. Risklərin idarə edilməsi üzrə struktur bölmə(lər) əsasən risklərin qiymətləndirilməsi, təhlili, monitorinqi, hesabatlılığı, aidiyyəti struktur bölmələrlə birgə stress-testlərin keçirilməsi və tədbirlər planının hazırlanmasına, habelə risklərin idarə edilməsi üzrə bankın daxili qaydalarının, risk iştahası bəyannaməsinin və bankın aidiyyəti struktur bölmələri ilə birgə fəvqəladə hallar planının hazırlanmasına məsuldur.

14.4. Risklərin idarə edilməsi funksiyasını həyata keçirən struktur bölmələrin rəhbərləri risklərin idarə edilməsi üzrə azı 4 (dörd) illik iş təcrübəsinə malik olmalı və vəzifəyə Riskləri İdarəetmə Komitəsinin təqdimatı ilə Müşahidə Şurası tərəfindən təyin olunmalıdır. Bölmənin əməkdaşlarının bankda istənilən məlumat bazasına, bankdaxili əməliyyat sistemlərinə, habelə daxili auditin hesabatlarına çıxışı təmin olunmalıdır.

14.5. Risklərin idarə edilməsi prosesində bankın biznes funksiyalarını həyata keçirən struktur bölmələri gündəlik fəaliyyətində öz səlahiyyəti daxilində riskləri idarə edir və aidiyyəti risk limitlərinə riayət olunmasını təmin edir. Risklərin idarə edilməsi prosesində bankın Riskləri İdarəetmə Komitəsinin, İdarə Heyətinin, baş risk inzibatçısının və daxili audit bölməsinin səlahiyyətləri bu Standartlarda müəyyən edilmişdir.

14.6. Risklərin idarə edilməsi prosesi bankda risklərin effektiv idarə edilməsi üçün lazımi prosedur və qiymətləndirmə metodologiyalarını əhatə edir. Bank fəaliyyətində yaranan risklərin müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi metodları bankın risk profilinin həcmi və mürəkkəbliyinə uyğun tətbiq edilir. Risklərin qiymətləndirilməsi prosesində ESI amillərini ehtiva edən maliyyə və qeyri-maliyyə riskləri də nəzərə alınmalıdır.

14.7. Hər bir bankda onun risk profilinə mənfi təsir edə biləcək hadisələrin müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi üçün bankın həcmindən və onun fəaliyyətinin mürəkkəbliyindən asılı olaraq stress-test modelləri hazırlanır və ən azı ildə bir dəfə yenilənir. Stress-testlər ən azı hər altı aydan bir həyata keçirilir və nəticələri əsasında tədbirlər planı hazırlanır. Stress-testlərin nəticələri və tədbirlər planı müvafiq dövrün prudensial hesabatları ilə birgə Mərkəzi Banka təqdim edilir.

14.8. Bank yeni məhsul və ya xidmət təqdim edərkən, o cümlədən layihələrin icrasına başlayarkən qabaqcadan və təqdim olunduqdan sonra bunun bankın strategiyasına uyğunluğunun və risk profilinə təsirinin təhlilini aparır, habelə əlaqəli riskləri müəyyən edir. Qiymətləndirmələr risklərin idarə edilməsi və komplayens funksiyalarını həyata keçirən struktur vahidləri tərəfindən aparılır və qiymətləndirmə nəticələri Riskləri İdarəetmə Komitəsinə təqdim edilir.

14.9. Hər bir bankda fəvqəladə hallarda yaranan risklərin qarşısının alınması üçün və bankın davamlı biznes fəaliyyətinin təmin olunması məqsədi ilə həyata keçiriləcək tədbirləri özündə əks etdirən fəvqəladə hallar planı tərtib olunur. Planda fəvqəladə halların təsnifləşdirilməsi, məsul şəxslərin səlahiyyətləri, risklərə qarşı tədbirlər, cəlb ediləcək kapital vəsaitlərinin mənbəyi, nüfuz riskindən qorunma siyasəti, bank əməliyyatlarının və fəaliyyət növlərinin əhəmiyyət dərəcəsi üzrə təsnifləşdirilməsi öz əksini tapmalıdır. Plana ən azı ildə bir dəfə yenidən baxılır və zərurət olduqda müvafiq dəyişikliklər edilir. Bankda risk hadisələr üzrə ehtimal olunan nəticələri faktiki nəticələrlə müqayisə etməklə fəvqəladə hallar planında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin adekvatlığının qiymətləndirilməsi üçün yoxlamalar (sınaq test) bankdaxili qaydalarla müəyyən edilmiş dövriliklə həyata keçirilməlidir.

15. Baş risk inzibatçısı

15.1. Baş risk inzibatçısının əsas vəzifələri aşağıdakılardır:

15.1.1. İdarə Heyətinin rəyini nəzərə almaqla risklərin idarə edilməsi siyasətini hazırlayır və Riskləri İdarəetmə Komitəsinə təqdim edir;

15.1.2. risklərin idarə edilməsi üzrə İdarə Heyəti və struktur bölmələrin fəaliyyətini əlaqələndirir;

15.1.3. aylıq əsasda risk limitlərinin monitoring nəticələri, habelə bankın risk profili ilə bağlı İdarə Heyətinə hesabat verir. Risk iştahası göstəriciləri üzrə kənarlaşmalar baş verdikdə səbəbləri göstərilməklə bu barədə Müşahidə Şurasını və Riskləri İdarəetmə Komitəsinə dərhal məlumatlandırır. Pozuntu halında riskin azaldılması və ya risk limitlərinin bazar şəraitinə uyğunlaşdırılması üzrə tədbirlər planını ən geci növbəti ayın monitoring nəticələri ilə birlikdə Müşahidə Şurasına və Riskləri İdarəetmə Komitəsinə təqdim edir;

15.1.4. bankın fəaliyyətinə aid risklərin növlərini və ölçüsünü göstərən dövrü hesabatların etibarlı, şəffaf, kompleks şəkildə və vaxtında hazırlanmasını təmin edir;

15.1.5. risklərin idarə edilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə təklifləri Müşahidə Şurasına və Riskləri İdarəetmə Komitəsinə təqdim edir. Müşahidə Şurası və Riskləri İdarəetmə Komitəsi zəruri hesab etdiyi halda təkliflərə İdarə Heyəti tərəfindən rəy bildirilməsini tələb edə bilər;

15.1.6. bankın məruz qaldığı risklərin onun riskgötürmə qabiliyyətinə uyğunluğunu təmin edir;

15.1.7. risklərin idarə edilməsi funksiyasını həyata keçirən struktur bölmələrin əməkdaşlarının bilik və bacarıqlarının artırılması istiqamətində tədbirlər görür;

15.1.8. risk iştahası bəyannaməsinə baxılmasında, habelə risklərin idarə edilməsi ilə əlaqədar məsələlərin müzakirə olunmasında Müşahidə Şurasının iclaslarında iştirak edir.

15.2. Baş risk inzibatçısı vəzifəsindən azad edildiyi halda, bank bu qərarı barədə məlumatı (işdən azad edilmənin səbəbləri və bu vəzifənin yeni icraçısı barədə məlumatlarla birlikdə) qərarın qəbul edildiyi gündən sonra 5 (beş) iş günü ərzində Mərkəzi Banka təqdim etməlidir.

15.3. Baş risk inzibatçısı İdarə Heyətinin iştirakı olmadan, Müşahidə Şurası, Risklərin İdarəetmə Komitəsi və ya Müşahidə Şurasının müstəqil üzvü ilə görüş keçirə bilər.

15.4. Baş risk inzibatçısı kreditlərin verilməsi, investisiyalar və yeni məhsullara dair qərarlara *veto qoya bilər*. Bu halda İdarə Heyəti məsələni baş risk inzibatçısının yazılı əsaslandırması ilə birlikdə 7 (yeddi) iş günü ərzində Riskləri İdarəetmə Komitəsinin və daha sonra Müşahidə Şurasının, yaxud birbaşa Müşahidə Şurasının müzakirəsinə çıxara bilər. Müşahidə Şurası məsələ ilə bağlı

növbəti 15 (on beş) iş günü müddətində qərar qəbul edir və bu müddətdə İdarə Heyəti və bankdaxili komitələrin *baş risk inzibatçısı tərəfindən veto qoyulmuş məsələlər üzrə* qərarlarının icrası dayandırılır.**[30]**

15.5. *Bu Standartların 15.5-1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla baş risk* inzibatçısı eyni vaxtda İdarə Heyətinin sədri, baş maliyyə inzibatçısı, daxili audit bölməsinin rəhbəri və ya bankda digər vəzifə tuta bilməz.**[31]**

15.5-1. *İdarə Heyətinin sədri işdə olmadıqda (ezamiyyət, məzuniyyət, əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi, işdən azad olunması və s. ilə əlaqədar) baş risk inzibatçısı fəaliyyətində baş risk inzibatçısının əsas vəzifələrini üstün tutmaqla İdarə Heyətinin sədri vəzifəsini 3 (üç) ayadək icra edə bilər. Belə hal bir aydan artıq davam edərsə, bank təxirəsalınmadan bu barədə Mərkəzi Banka məlumat verməlidir.***[32]**

15.6. Baş risk inzibatçısının fəaliyyəti illik əsasda Riskləri İdarəetmə Komitəsi tərəfindən nəzərdən keçirilir və qiymətləndirilir.

15.7. *Baş risk inzibatçısı işdə olmadıqda onun vəzifələrinin icrasının (inzibati işlər istisna olmaqla) İdarə Heyətinin digər üzvlərinə həvalə edilməsi bankın Müşahidə Şurasının qərarı əsasında müəyyən edilir.***[33]**

16. Komplayens

16.1. Hər bir bank fəaliyyətinin xüsusiyyətinə, əməliyyatlarının həcmi və mürəkkəbliyinə adekvat olaraq ixtisaslaşdırılmış insan və texnoloji resurslara malik müstəqil komplayens funksiyasını formalaşdırır.

16.2. Komplayens funksiyasının əsas vəzifələri aşağıdakılardır:

16.2.1. bankın komplayens riskinin müəyyən edilməsi, ölçülməsi, monitorinqi və nəzarəti üçün daxili prosedur və metodları, həmçinin görülməli tədbirləri müəyyən edir;

16.2.2. Müşahidə Şurasına dövrü əsasda, pozuntular nəticəsində əhəmiyyətli komplayens riskləri baş verdiyi halda isə növbədənkənar əsasda hesabatlar təqdim edir;

16.2.3. aşkarlanmış və bankın dayanıqlılıq göstəricilərinə neqativ təsir edəcək risklər və çatışmazlıqlar barədə, habelə bunların aradan qaldırılması üzrə görülmüş və (və ya) görülməli tədbirlər barədə Mərkəzi Bankı məlumatlandırır;

16.2.4. bankın əməkdaşları üçün komplayens riskləri ilə əlaqədar təlim proqramı hazırlayır və aidiyyəti struktur bölmələrlə birgə proqramın icrasını təmin edir;

16.2.5. risklərin idarə edilməsi bölməsi ilə koordinasiyalı formada risklərin idarə edilməsi üzrə bankın daxili qaydalarının hazırlanmasında, həmçinin risk iştahası bəyannaməsinə və siyasətinə riayət edilməsinin monitorinqinin aparılmasında iştirak edir;

16.2.6. komplayens risklərinin idarə edilməsi üzrə İdarə Heyətinin fəaliyyətinə davamlı dəstəyi təmin edir;

16.2.7. yeni bank məhsullarının və xidmətlərinin hazırlanması və tətbiqi prosesində iştirak edir;

16.2.8. komplayens risklərinin əhatə olunduğu yeni tələblərlə əlaqədar bankdaxili kommunikasiyanı təmin edir;

16.2.9. bankın fəaliyyəti üzrə qərarvermə prosesində maraqlar münaqişəsini müəyyən edir və dövrü olaraq qiymətləndirir;

16.2.10. bankın fəaliyyəti ilə bağlı vətəndaş müraciətlərinin monitorinqini aparır.

16.3. Komplayens funksiyası aşkar edilmiş pozuntuların araşdırılması üçün öz işlərinə bankın digər struktur bölmə əməkdaşlarını və (və ya) kənar ekspertləri cəlb edə bilər.

16.4. Komplayens funksiyasının rəhbəri(ləri) ən azı aşağıdakı meyarlara cavab verməlidir:

16.4.1. bank sektorunda nəzarət funksiyasında ən azı 4 (dörd) illik iş təcrübəsinin olması;

16.4.2. məqbul və lazımı keyfiyyətlərə malik şəxs olması.

16.5. Komplayens funksiyasının fəaliyyətinin effektiv təmini üçün daxili audit bölməsi ilə adekvat məlumat mübadiləsi təmin edilməli və ən azı ildə bir dəfə funksiyanın effektivliyi daxili audit bölməsi tərəfindən qiymətləndirilməlidir.

16.6. Komplayens funksiyasının rəhbəri(ləri) Komplayens Komitəsinin təqdimatı ilə, bankda bu komitə olmadıqda isə Riskləri İdarəetmə Komitəsinin təqdimatı ilə Müşahidə Şurası tərəfindən vəzifəyə təyin edilir.

16.7. Bankın sistem əhəmiyyətliliyi, risk profili, habelə fəaliyyətinin mürəkkəbliyi və xüsusiyyəti nəzərə alınmaqla komplayens funksiyasının gücləndirilməsi məqsədi ilə bankda baş komplayens inzibatçısı təyin oluna bilər. Bankda baş komplayens inzibatçısı təyin olunmadıqda bankın fəaliyyətinin qanunvericiliyə və maliyyə bazarlarını tənzimləyən hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğuna nəzarət baş risk inzibatçısı tərəfindən həyata keçirilir.

16.8. *İdarə Heyətinin sədri işdə olmadıqda (ezamiyyət, məzuniyyət, əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi, işdən azad olunması və s. ilə əlaqədar) baş komplayens inzibatçısı fəaliyyətində baş komplayens inzibatçısının əsas vəzifələrini üstün tutmaqla İdarə Heyətinin sədri vəzifəsini 3 (üç) ayadək icra edə bilər. Belə hal bir aydan artıq davam edərsə, bank təxirəsalınmadan bu barədə Mərkəzi Banka məlumat verməlidir.***[34]**

17. Daxili audit

17.1. Daxili audit funksiyası risklərin idarə edilməsi sisteminin üçüncü müdafiə xəttidir. O, bankın və onun nüfuzunun qorunması üçün Müşahidə Şurasına və İdarə Heyətinə bankın daxili nəzarət və risklərin idarə edilməsi sisteminin keyfiyyəti və effektivliyi ilə bağlı müstəqil dəstək xidmətinə təmin edir.

17.2. Bankın bütün fəaliyyət sahələri (kənar xidmətdən istifadə edilməklə icra edilən fəaliyyətlər daxil olmaqla) audit funksiyasının əhatə dairəsinə daxildir.

17.3. Audit funksiyasının effektivliyinin təmini məqsədilə Müşahidə Şurası audit funksiyasının bütün məlumat bazasına, o cümlədən menecment informasiya sistemində və bankın əmlakına tam və qeyd-şərtsiz çıxışını, habelə audit funksiyasının tövsiyələri üzrə İdarə Heyəti tərəfindən zamanında və effektiv tədbirlərin görülməsini təmin edir.

17.4. Daxili auditorlar audit fəaliyyətini həyata keçirərkən qanunvericiliyə, daxili audit xidmətinin əsasnaməsinə, Daxili Auditorlar İnstitutu tərəfindən müəyyən edilmiş peşə standartlarına, prinsiplərə, təlimatlara, qaydalara əməl etməlidir.

17.5. Daxili audit bölməsinin tərkibində yüksək texniki bilik və təcrübə tələb edən sahələr üzrə (məs. *İT, kredit və qiymətli kağızlar üzrə risklərin qiymətləndirilməsi*, ödəniş xidmətləri, modelləşmə və s.) mütəxəssislər olmalıdır.**[35]**

17.6. Xüsusi bilik və bacarıq tələb edən sahələr üzrə daxili audit bölməsi kənar xidmətdən (bankın kənar auditoru istisna) istifadə edə bilər. Bu yolla aparılan audit işinin effektivliyi və keyfiyyətinə daxili audit bölməsi məsuliyyət daşıyır.

17.7. Oxşar tapşırıqların davamlı icrası ilə bağlı obyektivliyin itirilməsi ehtimalının qarşısını almaq üçün audit işinə xələl gətirmədən daxili audit funksiyası daxilində işçilərin vaxtaşırı rotasiyası həyata keçirilir. Rotasiya qaydası bankın daxili audit siyasətində müəyyən edilir.

17.8. Daxili audit xidmətinin rəhbəri illik audit planı hazırlamağa məsuldur. Planda Müşahidə Şurasının və İdarə Heyətinin nəzarətin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı ehtiyacları nəzərə alınmalıdır. Planın icrası üzrə audit bankın istənilən fəaliyyət sahəsində bu Standartların 8.5-ci bəndinin tələbi nəzərə alınmaqla yoxlamalar apara bilər.

17.9. Audit planı Audit Komitəsi tərəfindən təsdiqlənir. Plan üzrə büdcə daxili audit funksiyasının fəaliyyətinin təmin edilməsi üçün yetərli olmalı və bankın risk profilindəki potensial dəyişikliklərə uyğunlaşa bilməlidir.

17.10. Daxili audit qiymətləndirməsi çərçivəsinə ən azı aşağıdakılar daxildir:

17.10.1. daxili nəzarət və risklərin idarə edilməsi sistemlərinin effektivliyi və səmərəliliyi;

17.10.2. bankda stress-testlərin aparılması prosesinin adekvatlığı;

17.10.3. risklərin idarəedilməsi funksiyası üzrə resursların (məsələn, əməkdaşlar, proqram təminatı və s.) keyfiyyəti və adekvatlığı;

17.10.4. daxili və xarici hesabatlıq üzrə istifadə olunan məlumatların uyğunluğu, dəqiqliyi, tamlığı, əlçatanlığı, məxfiliyi və hərtərəfliliyi;

17.10.5. menecment informasiya sisteminin effektivliyi və tamlığı;

17.10.6. bank fəaliyyətinin qanunvericiliyə və maliyyə bazarlarını tənzimləyən hüquqi aktlara uyğunluğu;

17.10.7. aktivlərin qorunması və təhlükəsizliyi;

17.10.8. kreditlərin idarə olunmasının adekvatlığı;

17.10.9. bankın İT, kiber və informasiya təhlükəsizliyi sahələrinin effektivliyi və səmərəliliyi.

17.11. Daxili audit fəaliyyətinin effektivliyinin artırılması məqsədilə İdarə Heyəti daxili audit funksiyasını bankdaxili təşəbbüslər və layihələr, təkmilləşmələr, məhsul və əməliyyat dəyişiklikləri barədə məlumatlandırmalıdır.

17.12. Daxili audit yoxlamasının nəticələrinə əsasən daxili audit hesabatı hazırlanır. Hesabatda audit tapıntıları faktlarla əsaslandırılır və məsul şəxslər (struktur bölmələr) göstərilir.

17.13. Audit bölməsi audit hesabatı ilə bağlı İdarə Heyəti tərəfindən görülməli tədbirlərin nəticələrini izləyir və ildə azı iki dəfə tövsiyələrin icra vəziyyəti barədə Audit Komitəsinə və Müşahidə Şurasına hesabat verir.

17.14. Bankın daxili audit funksiyasının effektivliyi ildə bir dəfədən az olmayaraq Audit Komitəsi, iki ildə bir dəfədən az olmayaraq isə kənar audit tərəfindən qiymətləndirilir. Son üç kənar audit qiymətləndirilməsinin nəticələri qənaətbəxş olduqda daxili audit funksiyasının effektivliyi beş ildə bir dəfədən az olmayaraq həyata keçirilə bilər.

17.15. Bank daxili audit funksiyasının kənar audit tərəfindən qiymətləndirilməsinin nəticələrini və aşkarlanan nöqsanların aradan qaldırılmasına dair tədbirlər planını yoxlama nəticələri əldə edildikdən sonra 10 (on) iş günü ərzində, *planın* icrasına dair hesabatı isə yarımillik əsasda, hər yarım il başa çatdıqdan sonrakı 10 (on) iş günü ərzində Mərkəzi Banka təqdim edir.**[36]**

18. Banklarda aparılan mükafatlandırma və dividendlərin ödənilməsi prosesinə dair tələblər

18.1. Hər bir bankda onun risklərin idarə olunması siyasətinə müvafiq olaraq mükafatlandırma siyasəti müəyyən edilir. Mükafatlandırma siyasəti ən azı aşağıdakı prinsiplər əsasında formalaşdırılır:

18.1.1. bankın strateji hədəflərə nail olmasına yönəldilməli;

18.1.2. bankın uzunmüddətli fəaliyyət nəticələrinə və mənfəətliliyinə əsaslanmalı;

18.1.3. bankın risk iştahasına adekvat olmalı və izafi risk qəbulunu məhdudlaşdırmalı;

18.1.4. bank tərəfindən üzərinə uzunmüddətli risklərin götürülməsi hesabına qısamüddətli dövrdə gəlir əldə etməsinə təşviq etməməli;

18.1.5. maraqlar münaqişəsinə yol verməməlidir.

18.2. Mükafatın ödənişi bankın kapital adekvatlığı və likvidlik göstəricilərinin pisləşməsinə yol verməməlidir.

18.3. Bankın əməkdaşına verilən dəyişən mükafatın həcmi bankın əməkdaş ilə bağlı müəyyən etdiyi kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin, əsas fəaliyyət indikatorlarının (KPI) (kreditlərin verilməsi ilə məşğul olan struktur bölmənin əməkdaşının iştirakı ilə verilən kreditlərin müddəti, kreditlərin verildiyi sektor, əməkdaşın iştirakı ilə verilən kredit portfelinin konsentrasiyası və portfel üzrə qeyri-işlək kreditlərin həcmi, borcalanın sektorda mövqeyi və s.) yerinə yetirilmə səviyyəsinə əsasən müəyyən edilməlidir.

18.4. Bank əməkdaşları və idarəetmə orqanları üzvlərinin (Müşahidə Şurasının bankın bölüşdürülməmiş mənfəətinin faizi şəklində mizd alan üzvləri istisna olmaqla) əməyinin ödənilməsi yalnız mükafatlar vasitəsilə (vəzifə maaşı olmadan) həyata keçirilməməlidir.

18.5. Mükafatlandırma siyasətində ən azı aşağıdakı kateqoriyalara aid olan bank əməkdaşları və idarəetmə orqanlarının üzvlərinə mükafatın verilməsi şərtləri ayrı-ayrılıqda əks etdirilməlidir:

18.5.1. bankın xüsusi kateqoriyaya aid olan işçiləri;

18.5.2. bankda nəzarət funksiyasında olan bank əməkdaşları (bu kateqoriyaya bankın risklərin idarə edilməsi, komplayens və daxili audit funksiyalarını həyata keçirən struktur bölmələrinin əməkdaşları aiddir);

18.5.3. bankın 90 (doxsan) gündən çox gecikmiş kredit tələblərinin geri ödənilməsi ilə məşğul olan struktur bölmənin əməkdaşları;

18.5.4. bankın bu Standartların 18.5.1 – 18.5.3-cü yarımbəndlərində nəzərdə tutulmayan digər əməkdaşları.

18.6. Mükafatlandırma siyasətində xüsusi kateqoriyaya aid olan işçilər, habelə xarici bankın yerli filialının rəhbər işçiləri (filialın rəhbəri və onun müavini, habelə bir və ya bir neçə struktur bölməsinə nəzarəti həyata keçirən (kuratorluq edən) əməkdaş) üzrə dəyişən mükafatın müəyyən edilməsi və ödənilməsi zamanı ən azı aşağıdakı tələblər nəzərə alınmalıdır:

18.6.1. dəyişən mükafatın verilməsi barədə qərar ildə bir dəfə qəbul edilir. Bu zaman məcmu kapitalın minimum miqdarı, kapitalın adekvatlıq əmsalı və aktivlər üzrə yaradılmış xüsusi ehtiyatlar normativlərinə cavab verən, lakin zərərli fəaliyyət göstərən bankın səhmdarların ümumi yığıncağının dəyişən mükafatın verilməsini nəzərdə tutan qərarlar qəbul etdiyi hallar (məsələn, fəaliyyətin genişləndirilməsi, biznes profilinin dəyişməsi, maliyyə sağlamlaşdırması və s. ilə bağlı) istisna olmaqla, bank kənar auditor tərəfindən təsdiqlənmiş maliyyə ilinin nəticələrinə görə xalis mənfəət əldə etməlidir. Bankın zərərli fəaliyyət göstərməsinə dair səhmdarların ümumi yığıncağının qəbul etdiyi qərar bankın strateji planında əks olunmalı, habelə bu dövr ərzində dəyişən mükafatın bu Standartların 18.5-ci bəndində nəzərdə tutulmuş kateqoriyalar üzrə maksimum həcmi və hesablanmasında istifadə ediləcək maliyyə göstəriciləri bankın daxili qaydaları ilə müəyyən edilməlidir;

18.6.2. bankın İdarə Heyətinin üzvləri, habelə xarici bankın yerli filialının rəhbər işçiləri üzrə dəyişən mükafata dair qərar qəbul edilən zaman bank həm maliyyə ilinin yekununa, həm də mükafatın verilməsi barədə qərar qəbul edilən tarixə Mərkəzi Bankın müəyyən etdiyi bütün prudensial normativlərə riayət etməlidir. Xüsusi kateqoriyaya aid olan digər işçilər üzrə dəyişən mükafata dair qərar qəbul edilən zaman bankın məcmu kapitalının minimum miqdarı, kapitalının adekvatlıq əmsalı və aktivlər üzrə yaradılmış xüsusi ehtiyatları həm maliyyə ilinin yekununa, həm də mükafatın verilməsi barədə qərar qəbul edilən tarixə Mərkəzi Bankın müəyyən etdiyi normativlərə uyğun olmalıdır;

18.6.3. dəyişən mükafatın həcmi xalis mənfəətin həcminə və (və ya) bankın digər maliyyə göstəricilərinə nisbətə müəyyən edildikdə bu göstəricilər kənar auditor tərəfindən təsdiq edilmiş maliyyə hesabatlarına və ya bu Standartların 18.6.1-ci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş hallarda bankın daxili qaydalarına əsaslanmalıdır;

18.6.4. pul formasında olan mükafatın azı 60 (altmış) faizinin (sistem əhəmiyyətli banklara münasibətdə səsvermə hüququ olan səhmdarların 90 faiz səs çoxluğu ilə qərar qəbul edildiyi halda azı 30 (otuz) faizinin) ödənişi təxirə salınır və növbəti 3 (üç) il ərzində bərabər hissələrlə ödənilir. Bu yarımbəndin tələbi bu Standartların 2.1.15.2-ci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş bank əməkdaşlarına onlar üzrə müəyyən edilmiş dəyişən mükafatın həcmi onlara il ərzində ödənilən əmək haqqının ümumi məbləğinin 50 (əlli) faizi və ya ondan az olduğu hallarda şamil edilmir;

18.6.5. səhm və digər maliyyə alətləri formasında verilmiş mükafatlar növbəti ildən etibarən ən azı 3 (üç) il ərzində bərabər hissələrlə banka satıla və ya bank tərəfindən ödənilə bilər;

18.6.6. aşağıdakı hallardan ən azı biri baş verdikdə mükafatın təxirə salınmış və həmin il üçün nəzərdə tutulmuş hissəsinin ödənişi həyata keçirilmir:

18.6.6.1. bu Standartların 18.6.1-ci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş istisna nəzərə alınmaqla, hər hansı növbəti maliyyə ilinin nəticələrinə görə bank zərərli işlədikdə;

18.6.6.2. bu Standartların 18.6.1-ci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş istisna nəzərə alınmaqla, habelə səhmdarların ümumi yığıncağının bankın mənfəət hədəflərinin azalmasına dair qərar qəbul etdiyi hallar istisna olmaqla, əldə edilmiş xalis mənfəət mükafat hesablanan ilin xalis mənfəətinin 25 (iyirmi beş) faizindən az olduqda;

18.6.6.3. Mərkəzi Bankın müəyyən etdiyi prudensial normativlər bank tərəfindən pozulduqda. Bu tələb yalnız bankın İdarə Heyətinin üzvlərinə şamil edilir;

18.6.6.4. məcmu kapitalın minimum miqdarı, hesablanmış kapital adekvatlığı əmsalı və ya aktivlər üzrə yaradılmış xüsusi ehtiyatlar ilə bağlı Mərkəzi Bankın müəyyən etdiyi prudensial normativlər bank tərəfindən pozulduqda. Bu tələb xüsusi

kateqoriyaya aid olan işçilərə şamil edilir.

18.6.7. Mükafatın istənilən formada təxirə salınmış hissəsi bank qarşısında öhdəliklər üzrə təminat qismində qəbul edilmir.

18.6.8. bu Standartların 18.6-cı bəndində göstərilmiş işçilər tutduğu vəzifələrindən kənarlaşdırıldıqda və ya azad olunduqda mükafatın təxirə salınmış hissəsinin ödənişi bu Standartların 18.6.3-18.6.7-ci yarımbəndlərinin şərtlərinə uyğun həyata keçirilir.

18.7. Xüsusi kateqoriyaya aid olan işçilərlə bank arasında dəyişən mükafatların təxirə salınmış hissəsinin tam və ya bir hissəsinin ləğvi və (və ya) geri qaytarılması halları razılaşdırılmalıdır. Belə hallara əməkdaş tərəfindən qanunvericiliyə zidd olaraq banka əhəmiyyətli dərəcədə zərər vuran əqdlərin bağlanması və (və ya) əməliyyatların həyata keçirilməsi, bankın işgüzar nüfuzuna mənfi təsir edən etik davranış qaydalarının pozulması, habelə bank üçün əhəmiyyətli dərəcədə zərər yaradan digər qanunazidd hərəkətlərə (hərəkətsizliyə) yol verilməsi halları aid edilə bilər. Bank bu razılaşmaların tətbiqi müddətini və tətbiqi üçün razılaşmada dəqiq kəmiyyət və keyfiyyət meyarları müəyyən etməlidir (məsələn, bankı maliyyə və ya reputasiya itkilərinə məruz qoyan qanun pozuntularına yol verilməsi).

18.8. Bu Standartların 18.5.2-ci yarımbəndində müəyyən edilmiş bank əməkdaşlarına ödəniləcək mükafatın həcmi yoxlanılan struktur bölmənin fəaliyyətindən asılı olmamalı, habelə bu əməkdaşların müstəqilliyinə xələl gətirməməlidir.

18.9. Mükafatlandırma siyasətində bu Standartların 18.5.1-ci, 18.5.2-ci və 18.5.4-cü yarımbəndlərində qeyd edilmiş bank əməkdaşlarına və idarəetmə orqanlarının üzvlərinə mükafatın, o cümlədən onun təxirə salınmış hissəsinin verilməməsi halları müəyyən edilir. Həmin hallara ən azı aşağıdakılar daxil edilməlidir:

18.9.1. Mərkəzi Bankdan sonuncu instansiya kreditoru qismində kredit almış bankda kredit üzrə öhdəliklər tam yerinə yetirilənədək;

18.9.2. Mərkəzi Bankın banka qarşı xüsusi ehtiyatların yaradılması, kapitalın artırılması və ya kapital adekvatlığı əmsalının pozulması hallarının aradan qaldırılması barədə məcburi göstərişi olduqda, həmin göstəriş bank tərəfindən tam icra olunanadək;

18.9.3. bank inzibatçılarının tutduğu vəzifədən azad edilməsi barədə Mərkəzi Bank tərəfindən sanksiya tətbiq edildikdə (bu Standartların 18.5.1-ci yarımbəndində göstərilən şəxslərə münasibətdə).

18.10. Mükafatlandırma siyasəti bankın Müşahidə Şurası tərəfindən təsdiq edilir. Mükafatlandırma siyasəti, habelə siyasətə edilmiş dəyişikliklər təsdiq edildiyi tarixdən 30 (otuz) gün müddətində Mərkəzi Banka təqdim edilir.

18.11. Müşahidə Şurasının üzvlərinin və Müşahidə Şurasının komitələrinin müstəqil kənar üzvlərinin mükafatlandırılması onların səlahiyyəti, funksiyası, təcrübəsi və məsuliyyətinə adekvat olmalı və sabit mükafat formasında müəyyən edilməlidir. Onların mükafatlandırılması barədə qərar səhmdarların ümumi yığıncağı tərəfindən qəbul olunur.[37]

18.12. Xüsusi kateqoriyaya aid olan işçilərə və digər kateqoriyalara aid bank əməkdaşlarının mükafatlandırılması üzrə qərar Müşahidə Şurası tərəfindən təsdiq edilir. Digər kateqoriyalara aid bank əməkdaşlarının mükafatlandırılması üzrə qərar qəbul edilən zaman bank kənar auditor tərəfindən təsdiqlənmiş maliyyə ilinin nəticələrinə görə xalis mənfəət əldə etməli (bu Standartların 18.6.1-ci yarımbəndində qeyd edilən istisna nəzərə alınmaqla), habelə bankın məcmu kapitalının minimum miqdarı, kapitalının adekvatlıq əmsalı və aktivlər üzrə yaradılmış xüsusi ehtiyatları həm maliyyə ilinin yekununa, həm də mükafatın verilməsi barədə qərar qəbul edilən tarixə Mərkəzi Bankın müəyyən etdiyi prudensial normativlərə uyğun olmalıdır.

18.13. Bu Standartların 18.11-ci və 18.12-ci bəndlərində qeyd edilən mükafatlandırma üzrə qərarların surəti qərarlar qəbul edildiyi tarixdən 15 (on beş) gün müddətində Mərkəzi Banka təqdim edilir.

18.14. Bank tərəfindən il ərzində və illik nəticələrə əsasən bu Standartların 18.5-ci və 18.11-ci bəndlərində nəzərdə tutulmuş şəxslərə verilmiş mükafatların həcmi ~~(hər bir şəxs üzrə mükafatın həcmi göstərilməklə)~~ barədə hesabat hər növbəti ilin iyul ayının 7-dək Mərkəzi Banka təqdim edilir. *Mərkəzi Bank tərəfindən xüsusi kateqoriyaya aid işçilərə ödənilmiş mükafatlar barədə məlumatın təqdim edilməsi tələb edildikdə xüsusi kateqoriyaya aid olan hər bir şəxs üzrə mükafatın həcmi göstərilməlidir.[38]*

18.15. Bank tərəfindən dividend ödənişi, o cümlədən aralıq dividend ödənişi barədə qərar bankın səhmdarların ümumi yığıncağı tərəfindən qəbul edilir. Bu zaman müvafiq qərar kənar auditor tərəfindən təsdiqlənmiş (aralıq dividend ödənişləri üzrə kənar auditor tərəfindən yoxlanılmış) illik (aralıq) maliyyə hesabatları və ya prudensial məqsədlər üçün Mərkəzi Banka təqdim edilmiş illik (aralıq) maliyyə hesabatları əsasında qəbul edilir. Bu zaman hesabatlarda xalis mənfəət fərqli olduqda, bank tərəfindən aşağı olan mənfəət əsas götürülür.

18.16. Bank tərəfindən dividend ödənişi Mərkəzi Bankı bu barədə qərar qəbul edilən tarixdən ən gec 5 (beş) iş günü müddətində məlumatlandırmaqla həyata keçirilir.

19. Məlumatların açıqlanması

19.1. Bankda qərarların qəbul edilməsi prosesində istifadə edilən, habelə ictimaiyyətə açıqlanan məlumatlar adekvat və hərtərəfli olmalıdır. Məlumatlar etibarlı, yenilənmiş, əlçatan və ardıcıl olmalıdır. Bankın kommunikasiya kanalları işçi heyətinin bankdaxili normativ sənədləri, o cümlədən mükafatlandırmaya dair siyasət və prosedurları tam anlamasını və ona riayət etməsini, habelə müvafiq informasiyasının aidiyyəti heyətə çatdırılmasını təmin etməlidir. Bank gözlənilməz hadisələrin baş verməsi zamanı məlumat itkisinin qarşısını almaq üçün biznesin bərpa və davamlılığı planına malik olmalıdır.

19.2. Bankın fəaliyyətini və maliyyə vəziyyətini əks etdirən maliyyə hesabatları Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq ayrıca və konsolidasiya əsasında hazırlanır və illik maliyyə hesabatları kənar auditor tərəfindən təsdiq edilərək auditor rəyi ilə birlikdə Qanunun 45-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş müddətdə açıqlanır. İllik maliyyə hesabatı və

birleştirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatları, qanunla müəyyən edilmiş qaydada auditor rəyi ilə birlikdə bankın internet sahifəsində dərc olunur. İllik maliyyə hesabatları çap mediasında da dərc etdirilə bilər.

19.3. İqtisadi qərarların qəbul edilməsi, bankın maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və qərarlar qəbul edərkən müxtəlif bankları səmərəli müqayisə etmək imkanları yaratmaq üçün hər bir bank məlumat istifadəçiləri üçün aşağıdakı qrup məlumatları açıqlayır:

- 19.3.1. bankın maliyyə göstəriciləri haqqında məlumat;
- 19.3.2. bank və onun fəaliyyəti barədə ümumi məlumat;
- 19.3.3. bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumat;
- 19.3.4. bank risklərinin idarə edilməsi barədə məlumat.

19.4. Bu Standartların 19.3-cü bəndində müəyyən edilmiş qrup məlumatların tərkibi bu Standartların 1 nömrəli Əlavəsində müəyyən edilmişdir.

19.5. Bu Standartların 19.3.1-ci, 19.3.3-cü və 19.3.4-cü yarımbəndlərində müəyyən edilmiş məlumatlar rübdə bir dəfədən az olmayaraq növbəti rübün birinci ayının 15-dək, 19.3.2-ci yarımbəndində müəyyən edilmiş məlumatlar ildə bir dəfədən az olmayaraq, bu məlumatlarda mühüm dəyişikliklər baş verdikdə isə yarım ildə bir dəfədən az olmayaraq açıqlanır.

19.6. Məlumatlar mötəbərlik, anlaşılqlıq, operativlik, əhəmiyyətlik, aktualıq, müqayisəlilik prinsiplərinə uyğun olmalı, açıqlanarkən şəffaflıq və kommersiya maraqlarının qorunması arasında tarazlıq saxlanılmalıdır.

19.7. Məlumatların açıqlanması qaydası və dövriyyəsi, tərkibi və istifadəçilərə çatdırılma qaydası, habelə bu proseslərin daxili nəzarətlə əhatə olunması mexanizmi bu Standartların tələbləri nəzərə alınmaqla bankın Müşahidə Şurası tərəfindən təsdiq edilmiş daxili qaydalarla müəyyən olunur.

19.8. Hər bir bank qanunla qorunan məlumatlar istisna olmaqla, fəaliyyəti barədə əhəmiyyətli hesab etdiyi digər məlumatları da açıqlaya bilər.

19.9. Açıqlanan məlumatlar bankın internet saytının istifadəçilər üçün aydın görünən, əlçatan formatda strukturlaşdırılmış ayrı bölməsində və excel və ya digər ixrac oluna bilən formatda yerləşdirilir. Bankın maliyyə hesabatları yerləşdirildiyi tarixdən ən azı üç il ərzində, digər açıqlanan məlumatlar isə yenilənədək bankın internet sahifəsində saxlanılmalıdır. Açıqlanan məlumatların bankın internet sahifəsində yerləşdirildiyi tarix və açıqlanan məlumatlarla bağlı sorğuların cavablandırılmasına məsul şəxs barədə (onun adı, soyadı, telefon nömrəsi, elektron poçt ünvanı) məlumat göstərilməlidir. Əlavə olaraq həmin məlumatlar digər media subyektlərində də yerləşdirilə bilər. Məlumat istifadəçilərinin sorğularına əsasən həmin məlumatlar heç bir haqq tələb olunmadan bilavasitə onların özlərinə təqdim edilməlidir.

19.10. Maliyyə hesabatları və digər açıqlanan məlumatlar bankın İdarə Heyətinin sədri və baş maliyyə inzibatçısı tərəfindən imzalanır.

20. Yekun müddəalar

20.1. Bu Standartların 18-ci bəndində nəzərdə tutulan mükafatlandırma prosesinə dair tələblər 2023-cü il üzrə mükafatlandırmaya şamil edilmir və həmin dövr üzrə mükafatlandırma bu Standartların qüvvəyə mindiyi günədək mövcud olan normativ xarakterli aktın tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilir.

20.2. Banklar tərəfindən təsdiq edilmiş cari dövr üçün qüvvədə olan strateji plan 2024-cü ilin mart ayının 31-dək Mərkəzi Banka təqdim edilməlidir.

20.3. Bu Standartların qüvvəyə minməsi tarixindən sonra hər üç aydan bir bankda korporativ idarəetmənin tətbiqinin bu Standartlara uyğunluğunun bank tərəfindən qiymətləndirilməsi və qiymətləndirmə başa çatdıqdan sonra 15 (on beş) iş günü ərzində nəticələrinin Mərkəzi Banka təqdim edilməsi tələb olunur.

20.4. Bu Standartların 7.6.7-ci yarımbəndi Riskləri İdarəetmə Komitəsinin, Korporativ İdarəetmə Komitəsinin və Komplayens Komitəsinin (yaradıldığı halda) üzvü bankın kapitalında 10 (on) faizədək paya sahib olan səhmdarlara 2025-ci ilin sentyabr ayının 8-dək şamil edilmir.[39]

“Banklarda korporativ idarəetmə Standartları”na
Əlavə 1

Məlumat istifadəçiləri üçün açıqlanan qrup məlumatların tərkibi

1. Bankın maliyyə göstəriciləri haqqında məlumat

1.1. Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

		Hesabat dövrü	Ötən ilin sonu
1	Aktivlər:		
1.1	Nağd pul vəsaitləri və ekvivalentləri, o cümlədən bloklaşdırılmış nağd vəsait		
1.2	Ticarət və investisiya qiymətli kağızları		
1.3	Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər		
1.4	Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər		
1.5	Müştərilərə verilmiş kreditlər		
1.5.1	a) istehlak kreditləri		
1.5.2	b) biznes kreditləri		
1.5.3	c) daşınmaz əmlak kreditləri		
1.5.4	d) digər kreditlər		
1.5.2	(Mümkün zərərər üçün yaradılan məqsədli ehtiyat)		
1.5.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)		
1.6	Əmlak və avadanlıqlar		
1.7	Qeyri-maddi aktivlər		
1.8	Təxirə salınmış vergi aktivləri		
1.9	Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat		
1.10	Digər aktivlər		
2	Öhdəliklər:		
2.1	Depozitlər		
2.1.1	a) fiziki şəxslərin depozitləri		
2.1.2	b) hüquqi şəxslərin depozitləri		
2.2	Mərkəzi Bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər		
2.3	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər		
2.4	Borc qiymətli kağızları		
2.5	Cari vergi öhdəlikləri		
2.6	Təxirə salınmış vergi öhdəliyi		
2.7	Subordinasiya borc öhdəlikləri		
2.8	Digər öhdəliklər		
3	Kapital:		
3.1	Səhmdar kapitalı		
3.2	Səhmin qiymətinin dəyişməsindən gəlir (zərər)		
3.3	Bölüşdürülməmiş mənfəət		
3.4	Ümumi ehtiyatlar:		
3.4.1	a) kreditlər, lizinqlər və digər tələblər üzrə mümkün zərərərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar		
3.4.2	b) əsas vəsaitlərin qiymətləndirilməsindən adi ehtiyatlar		
3.4.3	c) digər ümumi ehtiyatlar		
4	Cəmi öhdəliklər və kapital		

1.2. Mənfəət və zərər haqqında hesabat

min manatla

		Cari dövr	Keçən ilin müvafiq dövrü
1	Faiz gəlirləri:		
1.1	Müştərilərə verilmiş kreditlər		
1.2	Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər üzrə faiz gəlirləri		

1.3	Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər üzrə faiz gəlirləri		
1.4	Ticarət və investisiya qiymətli kağızları üzrə faiz gəlirləri		
1.5	Digər faiz gəlirləri		
2	Faiz xərcləri:		
2.1	Depozitlər üzrə faizlər		
2.2	Mərkəzi Bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri		
2.3	Cəlb edilmiş kreditlərə görə ödənilən faizlər		
2.4	Pul bazarı alətlərinə ödənilən faizlər		
2.5	Qiymətli kağızlar üzrə faizlər		
2.6	Digər faiz xərcləri		
3	Xalis faiz gəliri (zərəri)		
4	Qeyri-faiz gəlirləri:		
4.1	Alınan haqq və komissiya gəliri		
4.2	Xarici valyutadan gəlir/zərər (məzənnə dəyişməsi daxil olmaqla)		
4.3	Qiymətli kağızların satışından və yenidən qiymətləndirilməsindən gəlir/zərər		
4.4	Digər gəlirlər		
5	Qeyri-faiz xərcləri:		
5.1	Əmək haqqı və digər kompensasiya növləri üzrə xərclər		
5.2	Ümumi və inzibati xərclər		
5.3	Amortizasiya xərcləri		
5.4	Digər xərclər		
6	(Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyatlar)		
7	Mənfəət vergisindən əvvəlki mənfəət (zərər)		
8	Mənfəət vergisi		
9	Dövr üzrə xalis mənfəət		

1.3. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

min manatla

		Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
1	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1.1	Alınmış faizlər		
1.2	Ödənilmiş faizlər		
1.3	Alınmış haqq və komissiyalar		
1.4	Ödənilmiş haqq və komissiyalar		
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir		
1.6	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir		
1.7	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar		
1.8	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər		
1.9	Ümitsiz borclardan daxilolmalar		
1.10	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri		
1.11	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri		
2	Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti		
2.1	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma		
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)		

2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)		
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)		
2.2	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma		
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)		
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)		
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)		
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)		
3	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti		
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi		
4	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri		
5	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5.1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri		
5.2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar		
5.3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması		
5.4	Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar		
5.5	Alınmış dividendlər		
5.6	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması		
5.7	Digər		
6	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti		
7	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
7.1	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması		
7.2	Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi		
7.3	Subordinasiya borclarının əldə olunması		
7.4	Subordinasiya borclarının ödənilməsi		
7.5	Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar		
7.6	Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)		
8	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri		
9	Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri		
10	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım (azalma)		
11	Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri		
12	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri		

1.4. Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat

min manatla

1	1. I dərəcəli kapital (Əsas kapital) (Məcmu kapitalın 50 faizdən az olmamalıdır)	
1.1	adi səhmlər (tam ödənilmiş paylar)	
1.2	qeyri-kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər	
1.3	səhmlərin emissiyasından əmələ gələn əlavə vəsait	
1.4	bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərər), cəmi	
1.4.1	əvvəlki illərin mənfəəti (zərəri)	
1.4.2	(çıx) cari ilin zərəri	

1.4.3	kapital ehtiyatları (fondları)	
1.5	digər	
2	I dərəcəli kapitaldan tutulmalar	
3	Tutulmalardan sonra I dərəcəli kapitalı (1 - 2)	
4	II dərəcəli kapital	
5	Məcmu kapital (3+4)	
6	Məcmu kapitaldan tutulmalar:	
7	Tutulmalardan sonra məcmu kapital (5-6)	
8	Risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş yekun aktivlər	
		faizlə
9	I dərəcəli kapitalın adekvatlıq əmsalı (3:8) x 100	
10	Məcmu kapitalın adekvatlıq əmsalı (7:8) x 100	

2. Bank və onun fəaliyyəti barədə ümumi məlumat

- 2.1. hesabat dövrü üzrə maliyyə göstəriciləri;
- 2.2. banka aidiyyəti olan şəxslərlə aparılmış əməliyyatlara dair ümumi məlumatlar (həcmi, sayı və s.);
- 2.3. cəlb edilmiş maliyyə vəsaitləri;
- 2.4. idarəetmə orqanları və vəzifəli şəxslər (xarici bankın yerli filialları üzrə filialın rəhbər işçiləri (filialın rəhbəri və onun müavini, habelə bir və ya bir neçə struktur bölməsinə nəzarəti həyata keçirən (kuratorluq edən) əməkdaşı), onların əsas və əlavə iş yerləri, telefon nömrəsi, elektron poçt ünvanı, onların təhsili və ixtisası barədə məlumat;
- 2.5. təşkilati strukturu;
- 2.6. inkişaf siyasəti (bankın strateji baxışı və missiya bəyanatı, bankın strateji hədəfləri);
- 2.7. səhmdar kapitalının gəlirliyi və dividend siyasəti;
- 2.8. investisiyaların həcmi və mənbəyi;
- 2.9. cəmiyyətin qiymətli kağızlarının dövriyyəsi və gəlirliyi (o cümlədən, investisiya qiymətli kağızlarının növü, forması, dövlət qeydiyyatı nömrəsi, nominal dəyəri, mülkiyyətçilərinin hüquqları, ödəniş müddəti);
- 2.10. ictimai layihələr;
- 2.11. olduğu halda banka verilmiş reytinglər barədə məlumat (reyting agentliyinin adı, reytingin verildiyi tarix, bankın cari və əvvəlki reytingi);
- 2.12. bankda fəaliyyət göstərən daxili komitələr, onların əsas vəzifələri və tərkibi haqqında məlumat;
- 2.13. bankın rəhbərliyində və təşkilati strukturunda baş verən əhəmiyyətli dəyişikliklər haqqında məlumat;
- 2.14. mükafatlandırma siyasətinin əsas prinsipləri;
- 2.15. bankın son maliyyə ili üzrə auditini həyata keçirən kənar auditor haqqında məlumat;
- 2.16. bank filialları/şöbələri və nümayəndəlikləri haqqında məlumat (adı, ünvanı, fəaliyyət növləri, açıldığı tarix və əlaqə rekvizitləri);
- 2.17. bankın töərəmə təsərrüfat cəmiyyətləri barədə məlumat (adı, fəaliyyət istiqamətləri);
- 2.18. bankın kapitalında müvafiq iştirak payına malik olan səhmdarlar və onların iştirak payları barədə qiymətli kağızlar bazarı haqqında qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq əldə edilən məlumat.
- Qeyd:** 2.6-cı, 2.7-ci, 2.9-cu, 2.12-ci, 2.16-cı və 2.17-ci bəndlərdə nəzərdə tutulan tələblər xarici bankların yerli filiallarına şamil edilmir.

3. Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumat

- 3.1. məcmu kapitalın məbləği;
- 3.2. bankın I və II dərəcəli kapitalının məbləği və onun komponentləri;
- 3.3. bankın məcmu kapitalından tutulmalar;
- 3.4. hər bir risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş aktivlərin həcmi;
- 3.5. məcmu və I dərəcəli kapitalın adekvatlığı, habelə leverec əmsalları üzrə Mərkəzi Bankın normativ xarakterli aktlarında müəyyən edilmiş tələblərlə müqayisədə bankın faktiki göstəriciləri.

4. Bank risklərinin idarə edilməsi barədə məlumat

4.1. Kredit riski üzrə

- 4.1.1 Kredit portfelinin sektorlar və gecikmə günləri üzrə bölgüsü

2.3.2	müddətli depozitlər										
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri										
2.5	Borc qiymətli kağızları										
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər										
3	Likvidlik "qəpi"										

4.3. Bazar riski

4.3.1. Valyuta riski

					min manatla	
	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər					
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri					
1.2	Qiymətli kağızlar					
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər					
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər					
1.5	Törəmə maliyyə alətləri					
1.6	Qısa müddətli maliyyə alətləri					
1.7	Əsas vəsaitlər					
1.8	Digər aktivlər					
2	Öhdəliklər					
2.1	Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri					
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər					
2.3	Müştərilərin depozitləri					
2.3.1	a) tələbli depozitlər					
2.3.2	b) müddətli depozitlər					
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri					
2.5	Borc qiymətli kağızları					
2.6	Digər öhdəliklər					
		faizlə				
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsalı ^[1]					
3.1	Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu AVM					
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM					
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM					
3.4	Məcmu AVM					

Yuxarıdakı cədvələ əlavə olaraq, valyuta riski ilə əlaqədar bank tərəfindən aşağıdakı məlumatlar da açıqlanmalıdır:

- 1.1. xarici valyuta ilə bağlı riskin qarşısının alınması məqsədi ilə istifadə edilən alətlərin (hecinq alətləri) siyahısı, habelə bu alətlərin qısa izahı;
- 1.2. hər bir valyuta (milli və xarici) üzrə aktivlərin və öhdəliklərin ödəniş müddətlərinin bölgüsü barədə məlumat.

4.3.2. Faiz riski

		min manatla
1	Faiz dərəcəsinə görə cəmi aktivlər	
1.1	0-3 ay	
1.2	3-6 ay	
1.3	6-12 ay	

1.4	12-24 ay	
1.5	24-36 ay	
1.6	36 aydan yuxarı	
2	Faiz dərəcəsinə həssas cəmi öhdəliklər	
2.1	0-3 ay	
2.2	3-6 ay	
2.3	6-12 ay	
2.4	12-24 ay	
2.5	24-36 ay	
2.6	36 aydan yuxarı	
3	"Qəp"	
3.1	0-3 ay	
3.2	3-6 ay	
3.3	6-12 ay	
3.4	12-24 ay	
3.5	24-36 ay	
3.6	36 aydan yuxarı	

Yuxarıdakı cədvələ əlavə olaraq, faiz riski ilə əlaqədar bank tərəfindən aşağıdakı məlumatlar da açıqlanmalıdır:

- 1.1. faiz riskinə həssaslıq üzrə təsnifat;
- 1.2. sabit və dəyişən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı.

4.4. Risklərin idarə edilməsi barədə digər məlumatlar

- 4.1. risklərin idarə edilməsi üzrə bankın siyasəti;
- 4.2. balansdankənar öhdəliklərin cəmi və növləri üzrə məbləği.

[1] Açıq valyuta mövqeyi Mərkəzi Bankın prudensial normativləri göstərilməklə qeyd edilməlidir

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

- 1. 12 sentyabr 2024-cü il tarixli 36/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202409120361, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 sentyabr 2024-cü il)

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

* 12 sentyabr 2024-cü il tarixli 36/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202409120361, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 sentyabr 2024-cü il) ilə "Banklarda korporativ idarəetmə Standartları"nın 6.3-cü bəndindən "Nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan banklar istisna olmaqla, digər banklarda" sözləri çıxarılacaq. (Bu dəyişiklik Qərar dərc edildiyi tarixdən 12 (on iki) ay sonra (25.09.2025-də) qüvvəyə minir.)

[1] 12 sentyabr 2024-cü il tarixli 36/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202409120361, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 sentyabr 2024-cü il) ilə "Banklarda korporativ idarəetmə Standartları"nın 1.1-ci bəndinə "Bazel Komitəsinin" sözlərindən sonra "Banklarda korporativ idarəetmə prinsipləri," sözləri əlavə edilmişdir.

[2] 12 sentyabr 2024-cü il tarixli 36/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202409120361, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 sentyabr 2024-cü il) ilə "Banklarda korporativ idarəetmə Standartları"nın 2.1.15.3-cü yarımbəndində "mükafatlar istisna olmaqla, bank işçilərinə ödənilən orta illik gəlirdən az" sözləri "təqvim ili ərzində verilən vəzifə maaşı və ona əlavələrin illik orta məbləğindən aşağı" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

[3] 12 sentyabr 2024-cü il tarixli 36/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202409120361, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 sentyabr 2024-cü il**) ilə "Banklarda korporativ idarəetmə Standartları"nın 3.4-cü və 3.5-ci bəndlərində **"səhmdarların ümumi yığıncağına"** sözləri **"bankın səhmdarlarına"** sözləri ilə əvəz edilmişdir.

[4] 12 sentyabr 2024-cü il tarixli 36/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202409120361, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 sentyabr 2024-cü il**) ilə "Banklarda korporativ idarəetmə Standartları"na yeni məzmununda 3.7-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

[5] 12 sentyabr 2024-cü il tarixli 36/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202409120361, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 sentyabr 2024-cü il**) ilə "Banklarda korporativ idarəetmə Standartları"nın 3.9-cu bəndində **"işçilərinə"** sözlərindən sonra **", habelə idarəetmə orqanları və daxili komitələrinə"** sözləri əlavə edilmişdir, həmin bənddə **"ən azı işçinin"** sözləri **"Müşahidə Şurasının üzvlərinin, o cümlədən, Müşahidə Şurasının müstəqil üzvlərinin, Müşahidə Şurasının komitələrinin müstəqil kənar üzvlərinin, İdarə Heyətinin üzvlərinin və digər bank işçilərinin azı"** sözləri ilə əvəz edilmişdir.

[6] 12 sentyabr 2024-cü il tarixli 36/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202409120361, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 sentyabr 2024-cü il**) ilə "Banklarda korporativ idarəetmə Standartları"nın 4.1-ci bəndində **", onun struktur bölmələrinin və"** sözləri **"və onun"** sözləri ilə əvəz edilmişdir.

[7] 12 sentyabr 2024-cü il tarixli 36/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202409120361, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 sentyabr 2024-cü il**) ilə "Banklarda korporativ idarəetmə Standartları"nın 6.2-ci bəndinə **"Müşahidə Şurası"** sözlərindən sonra **"bankın fəaliyyəti sahəsində"** sözləri əlavə edilmişdir.

[8] 12 sentyabr 2024-cü il tarixli 36/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202409120361, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 sentyabr 2024-cü il**) ilə "Banklarda korporativ idarəetmə Standartları"nın 6.3.1-ci yarımbəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:
~~6.3.1. ümumilikdə 9 (doqquz) il və ya ondan artıq müddətə bankın Müşahidə Şurasının üzvü olmamalıdır (5 (beş) il və ondan artıq müddətə bankın Müşahidə Şurası vəzifəsində olmadıqda və yenidən Müşahidə Şurasının üzvlüyünə təyin edildikdə, bu yarımbənddəki müddət tələbi yenidən təyin olunma anından hesablanır);~~

[9] 12 sentyabr 2024-cü il tarixli 36/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202409120361, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 sentyabr 2024-cü il**) ilə "Banklarda korporativ idarəetmə Standartları"nın 6.3.2-ci yarımbəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:
~~6.3.2. son 3 (üç) ildə bankın və ya banka aidiyyəti olan şəxsin icra orqanının rəhbəri və üzvü olmamalıdır;~~

[10] 12 sentyabr 2024-cü il tarixli 36/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202409120361, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 sentyabr 2024-cü il**) ilə "Banklarda korporativ idarəetmə Standartları"nın 6.3.8-ci yarımbəndi ləğv edilmişdir.

[11] 12 sentyabr 2024-cü il tarixli 36/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202409120361, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 sentyabr 2024-cü il**) ilə "Banklarda korporativ idarəetmə Standartları"na yeni məzmununda 6.3-1 - 6.3-3-cü bəndlər əlavə edilmişdir.

[12] 12 sentyabr 2024-cü il tarixli 36/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202409120361, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 sentyabr 2024-cü il**) ilə "Banklarda korporativ idarəetmə Standartları"nın 6.4-cü bəndində **"bəndində"** sözü **"və 6.3-2-ci bəndlərində"** sözləri ilə əvəz edilmişdir.

[13] 12 sentyabr 2024-cü il tarixli 36/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202409120361, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 sentyabr 2024-cü il**) ilə "Banklarda korporativ idarəetmə Standartları"na yeni məzmununda 6.6-cı bənd əlavə edilmişdir.

[14] 12 sentyabr 2024-cü il tarixli 36/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202409120361, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 sentyabr 2024-cü il**) ilə "Banklarda korporativ idarəetmə Standartları"nın 7.3-cü bəndinə **"və (və ya)"** sözlərindən sonra **"Müşahidə Şurasının fəaliyyətinin ayrı-ayrı istiqamətləri üzrə"** sözləri əlavə edilmişdir.

[15] 12 sentyabr 2024-cü il tarixli 36/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202409120361, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 sentyabr 2024-cü il**) ilə "Banklarda korporativ idarəetmə Standartları"nın 7.6-cı bəndində **"Bu"** sözü **"Audit Komitəsi, Riskləri İdarəetmə Komitəsi, Korporativ İdarəetmə Komitəsi və Komplayens Komitəsinin (yaradıldığı halda) tərkibi üzrə bu"** sözləri ilə əvəz edilmişdir, **"komitələrin tərkibi üzrə aşağıdakı tələblər"** sözləri **"aşağıdakılar"** sözü ilə əvəz edilmişdir.

[16] 12 sentyabr 2024-cü il tarixli 36/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202409120361, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 sentyabr 2024-cü il**) ilə "Banklarda korporativ idarəetmə Standartları"nın 7.6.2-ci yarımbəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:
~~7.6.2. komitələr Müşahidə Şurasının üzvlərindən (bankın səhmdarları istisna olmaqla) və müstəqil kənar üzvlərdən formalaşdırılır;~~

[17] 12 sentyabr 2024-cü il tarixli 36/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202409120361, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 sentyabr 2024-cü il**) ilə "Banklarda korporativ idarəetmə Standartları"nın 7.6.6-cı yarım bəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmununda 7.6.7-ci yarım bənd əlavə edilmişdir.

[18] 12 sentyabr 2024-cü il tarixli 36/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202409120361, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 sentyabr 2024-cü il**) ilə "Banklarda korporativ idarəetmə Standartları"nın 7.7.1-ci yarım bəndinə **"bankın"** sözündən əvvəl **"təyinat tarixində"** sözləri əlavə edilmişdir.

[19] 12 sentyabr 2024-cü il tarixli 36/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202409120361, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 sentyabr 2024-cü il**) ilə "Banklarda korporativ idarəetmə Standartları"nın 7.7.2-ci yarım bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

~~7.7.2. son 2 (iki) ildə bankın icra orqanının üzvü olmamalıdır;~~

[20] 12 sentyabr 2024-cü il tarixli 36/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202409120361, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 sentyabr 2024-cü il**) ilə "Banklarda korporativ idarəetmə Standartları"nın 7.7.4-cü yarım bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

~~7.7.4. komitenin üzvü olduğu müddətdə bankda və Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən digər bankda və xarici bankların yerli filialında vəzifə tutmamalıdır;~~

[21] 12 sentyabr 2024-cü il tarixli 36/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202409120361, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 sentyabr 2024-cü il**) ilə "Banklarda korporativ idarəetmə Standartları"nın 8.2.2-ci yarım bəndinə **"maliyyə"** sözündən sonra **"və prudensial"** sözləri, **"tamlığına"** sözündən sonra **", hesabatların informasiya təhlükəsizliyinə dair tələblərə əməl edilməklə hazırlanmasına"** sözləri əlavə edilmişdir.

[22] 12 sentyabr 2024-cü il tarixli 36/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202409120361, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 sentyabr 2024-cü il**) ilə "Banklarda korporativ idarəetmə Standartları"nın 8.2.8-ci yarım bəndində **"kənar auditlə əlaqədar"** sözlərindən əvvəl **"kənar auditorla auditin başlanmasından əvvəl görüşür, "** sözləri əlavə edilmişdir.

[23] 12 sentyabr 2024-cü il tarixli 36/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202409120361, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 sentyabr 2024-cü il**) ilə "Banklarda korporativ idarəetmə Standartları"nın 8.2.9-cu yarım bəndində **"tələb edir"** sözlərindən sonra **", həmçinin həmin məlumatları və auditin nəticələrini kənar auditorla müzakirə edir"** sözləri əlavə edilmişdir.

[24] 12 sentyabr 2024-cü il tarixli 36/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202409120361, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 sentyabr 2024-cü il**) ilə "Banklarda korporativ idarəetmə Standartları"nın 8.4-cü bəndinə **"rəhbər şəxsləri"** sözlərindən sonra **"səsvermə hüququ olmadan"** sözləri əlavə edilmişdir.

[25] 12 sentyabr 2024-cü il tarixli 36/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202409120361, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 sentyabr 2024-cü il**) ilə "Banklarda korporativ idarəetmə Standartları"nın 9.2.2-ci yarım bəndinə **"risk iştahasına"** sözlərindən sonra **", habelə risk iştahasına əməl edilməsi üzrə indikatorlara"** sözləri əlavə edilmişdir.

[26] 12 sentyabr 2024-cü il tarixli 36/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202409120361, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 sentyabr 2024-cü il**) ilə "Banklarda korporativ idarəetmə Standartları"nın 9.2.5-ci yarım bəndinə **"vəziyyətinə"** sözündən sonra **", habelə risklərin idarə edilməsi siyasətindən, risk limitlərindən kənarlaşmasına"** sözləri əlavə edilmişdir.

[27] 12 sentyabr 2024-cü il tarixli 36/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202409120361, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 sentyabr 2024-cü il**) ilə "Banklarda korporativ idarəetmə Standartları"nın 12.2.10-cu yarım bəndinə **"riskləri"** sözündən sonra **"ölçür,"** sözü əlavə edilmişdir.

[28] 12 sentyabr 2024-cü il tarixli 36/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202409120361, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 sentyabr 2024-cü il**) ilə "Banklarda korporativ idarəetmə Standartları"nın 12.6.2-ci yarım bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

~~12.6.2. bankın xəzinədarlıq, aktiv və passivlərin idarə edilməsi, mühasibat, hesabatlıq və maliyyə nəzarəti funksiyalarını yerinə yetirən struktur bölmələrin işinin lazımı qaydada təşkil olunmasını təmin edir.~~

[29] 12 sentyabr 2024-cü il tarixli 36/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202409120361, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 sentyabr 2024-cü il**) ilə "Banklarda korporativ idarəetmə Standartları"na yeni məzmununda 13.1-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

[30] 12 sentyabr 2024-cü il tarixli 36/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202409120361, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 sentyabr 2024-cü il**) ilə "Banklarda korporativ idarəetmə Standartları"nın 15.4-cü bəndində **"etiraz edə bilər (veto qoya bilər)"** sözləri **"veto qoya bilər"** sözləri ilə əvəz edilmişdir, həmin bəndə **"aidiyyəti məsələlər üzrə"** sözləri **"baş risk inzibatçısı tərəfindən veto qoyulmuş məsələlər üzrə"** sözləri ilə əvəz edilmişdir.

[31] 12 sentyabr 2024-cü il tarixli 36/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202409120361, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 sentyabr 2024-cü il) ilə "Banklarda korporativ idarəetmə Standartları"nın 15.5-ci bəndində "Baş" sözü "Bu Standartların 15.5-1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla baş" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

[32] 12 sentyabr 2024-cü il tarixli 36/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202409120361, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 sentyabr 2024-cü il) ilə "Banklarda korporativ idarəetmə Standartları"na yeni məzmununda 15.5-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

[33] 12 sentyabr 2024-cü il tarixli 36/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202409120361, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 sentyabr 2024-cü il) ilə "Banklarda korporativ idarəetmə Standartları"na yeni məzmununda 15.7-ci bənd əlavə edilmişdir.

[34] 12 sentyabr 2024-cü il tarixli 36/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202409120361, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 sentyabr 2024-cü il) ilə "Banklarda korporativ idarəetmə Standartları"na yeni məzmununda 16.8-ci bənd əlavə edilmişdir.

[35] 12 sentyabr 2024-cü il tarixli 36/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202409120361, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 sentyabr 2024-cü il) ilə "Banklarda korporativ idarəetmə Standartları"nın 17.5-ci bəndinə "məs. İT" sözlərindən sonra ", kredit və qiymətli kağızlar üzrə risklərin qiymətləndirilməsi" sözləri əlavə edilmişdir.

[36] 12 sentyabr 2024-cü il tarixli 36/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202409120361, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 sentyabr 2024-cü il) ilə "Banklarda korporativ idarəetmə Standartları"nın 17.15-ci bəndində "daxili audit planının" sözləri "planın" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

[37] 12 sentyabr 2024-cü il tarixli 36/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202409120361, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 sentyabr 2024-cü il) ilə "Banklarda korporativ idarəetmə Standartları"nın 18.11-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

18.11. Müşahidə Şurasının üzvlərinin və Müşahidə Şurasının komitələrinin müstəqil کنار üzvlərinin mükafatlandırılması barədə qərar səhmdarların ümumi yığıncağı tərəfindən qəbul olunur.

[38] 12 sentyabr 2024-cü il tarixli 36/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202409120361, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 sentyabr 2024-cü il) ilə "Banklarda korporativ idarəetmə Standartları"nın 18.14-cü bəndindən "(hər bir şəxs üzrə mükafatın həcmi göstərilməklə)" sözləri çıxarılmışdır və həmin bəndə yeni məzmununda ikinci cümlə əlavə edilmişdir.

[39] 12 sentyabr 2024-cü il tarixli 36/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202409120361, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 sentyabr 2024-cü il) ilə "Banklarda korporativ idarəetmə Standartları"na yeni məzmununda 20.4-cü bənd əlavə edilmişdir.